

ACTA NÚMERO DIECISEIS GUION CERO OCHO GUION VEINTE VEINTISEIS, DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA, EL DÍA MIÉRCOLES DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTISEIS A LAS VEINTE HORAS CON SIETE MINUTOS, DE FORMA VIRTUAL.

MIEMBROS PRESENTES:

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc	Presidencia
MPsC. Luis Emilio Corrales Campos	Vicepresidencia
Dra. Paola Vargas Gómez, MSc	Secretaría
Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc	Tesorero
Lic. Adrián Obando Rodríguez	Vocalía I
Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda	Vocalía II
Dra. Wendy Zúñiga Sánchez, Licda	Vocalía III
Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic.	Fiscalía

ASISTEN:

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic.	Fiscalía
Licda. Ivannia Coto Garro	Directora Ejecutiva

RESPONSABLE DEL ACTA:

Melanie Venegas Chaves	Secretaria Administrativa
------------------------	---------------------------

Comprobación Quórum

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Buenas noches, bienvenidos a esta Sesión Ordinaria de Junta Directiva de hoy 15 de agosto del 2026, al ser las 8:07 minutos de la noche.

Procedemos al artículo primero, que sería la comprobación del quórum, su servidora en la presidencia, Ivannia Serrano Brenes desde San Pablo de Heredia, casa de habitación.

En la Vicepresidencia, el doctor Luis Emilio Corrales.

MPsC. Luis Emilio Corrales Campos

Buenas noches, virtual desde mi casa en Aserrí.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Muchísimas gracias, en la Secretaría la doctora Paola Vargas.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Buenas noches, presente desde San Vicente de Moravia.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, en la Tesorería la doctora Rita Cerdas.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Buenas noches presente desde Casa de habitación en Pérez Zeledón.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, en la I Vocalía el licenciado Adrián Obando.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Buenas noches, presente desde mi casa San Antonio de Coronado.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, en la II Vocalía, la Licenciada Laura Bogantes.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Perdón, buenas noches desde mi casa en Grecia.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias en la III Vocalía, la doctora Wendy Zúñiga.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Buenas noches, presente desde Tibás.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Nuestro Fiscal de Junta Directiva, el Licenciado Randall Solís.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Presidente desde mi casa de habitación en Rohrmoser

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Muchas gracias, nos acompaña nuestra Dirección Ejecutiva, la señora Ivannia Coto.

Licda. Ivannia Coto Garro

Buenas noches, presente desde las instalaciones del Colegio.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, nuestro asesor legal, el señor Alejandro Delgado.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Muy buenas noches a todas y a todos, presente desde Curridabat.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Muchísimas gracias, nuestro apoyo secretarial la señorita Melanie Venegas.

Melany Venegas Chaves

Buenas noches, presente desde mi casa en Tres Ríos.

Iva nada más hacer la corrección, es que se dijo que hoy era 15 de agosto, pero hoy es 19 y estamos en la sesión 16 por aquello.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Muchísimas gracias, no sé por qué, ¡ah! porque leí gracias por la corrección, Melany, entonces la Sesión Ordinaria N° 16-08-2026 de hoy, 19 de agosto del 2026.

Ok con esto comprobamos el quórum y hacemos la corrección de la fecha y la data de esta sesión.

ARTÍCULO II

Aprobación de la agenda

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Pasamos al artículo segundo, que sería la aprobación de la agenda, solicito que por favor retiremos de la agenda el punto cuatro, así como también el punto cinco, debido a que las personas interesadas remiten correos haciendo de nuestro conocimiento que no desean que sus asuntos sean discutidos por esta Junta Directiva y procedo a tomar el voto.

Melany Venegas Chaves

Permiso.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Adelante.

Melany Venegas Chaves

Iva sería el punto cuatro y el punto quince, no el punto cinco por aquello.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¡Ay Mela!, yo que estoy leyendo, estoy leyendo, la aprobación de la agenda, la aprobación de la agenda para el punto cuatro y el punto quince.

Melany Venegas Chaves

Quince ajá, es que dijo cinco.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok, reitero, solicito retirar de la agenda el punto cuatro y el punto quince, debido a que las personas interesadas remiten correos haciendo de nuestro conocimiento que no desean que sus asuntos sean discutidos. ¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción a la solicitud?

Lic. Alejandro Delgado Faith

Nada más, en realidad es que desisten de la gestión.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok, desisten entonces las personas interesadas de la gestión ¿tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? procedo entonces a aprobar de manera unánime, ¿tiene algún otro miembro de esta Junta Directiva alguna objeción a la agenda? se aprueba entonces por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-645-2026

- A) Dar por retirados de la agenda de la sesión ordinaria N.º 16-08-2026 los puntos cuatro (4) y quince (15), en virtud del desistimiento de las personas interesadas respecto de las gestiones correspondientes.
- B) Dar por aprobada, por unanimidad, la agenda propuesta para la sesión ordinaria N.º 16-08-2026, con la modificación indicada en el inciso anterior.

ARTÍCULO III

Lectura y aprobación de Acta.

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 15-08-2026 del 5 de agosto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ahora sí pasamos al artículo tercero, que sería la aprobación del acta ya leída de la Sesión Ordinaria 15-08-2026 del 05 de agosto ¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-646-2026

Dar por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N°15-08-2026 del 5 de agosto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Y ahora sí, pasamos al punto cuatro qué sería la correspondencia externa y le damos la palabra a la doctora Vargas adelante doctora, doctora Vargas.

Melany Venegas Chaves

Creo que tiene problemas de conexión, ya se está volviendo a conectar si gusta.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ah ok.

Melany Venegas Chaves

Le damos un segundito.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Sí, gracias.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Listo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

Correspondencia externa.

ARTÍCULO IV

Correspondencia Externa

1. **Correo recibido el 04 de agosto de la Dra. Mariela Fletes Brenes, Coordinación Nacional de Psicología. Asunto:** Solicitud de información sobre pruebas psicológicas.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 04 de agosto de la doctora Mariela Flores, Mariela Fletes Brenes perdón, Coordinación Nacional de Psicología, asunto solicitud de información sobre pruebas Psicológicas. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-647-2026

En atención al correo recibido el 04 de agosto de la Dra. Mariela Fletes Brenes, de la Coordinación Nacional de Psicología, mediante el cual solicita información relacionada con pruebas psicológicas, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud a la Comisión de Evaluación Psicológica y Psicometría del CPPCR, para su conocimiento y atención.

2. **Correo recibido el 05 de agosto de la señora Valeria Zúñiga, Grupo Ink. Asunto:** Comparte solicitud de cita para consulta.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 05 de agosto de la señora Valeria Zúñiga, Grupo Ink, comparte solicitud de cita para consulta. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-648-2026

En atención a la solicitud de cita presentada por la señora Valeria Zúñiga, de Grupo Ink, esta Junta Directiva acuerda brindar un espacio para reunión con presidencia el viernes 21 de agosto de 2026, de manera presencial, o bien, el miércoles 26 de agosto de 2026, de manera virtual, ambos a las 10:00 a.m., según disponibilidad y confirmación de la solicitante.

3. **Correo recibido el 05 de agosto del Ministerio de Salud . Asunto:** Comparten nota CARTA-MS-DRRSCS-DARSCU-0624-2026 en solicitud de espacio para la realización de talleres relacionados con la implementación del Plan Local de Salud del Área Rectora de Salud de Curridabat.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 5 de agosto del Ministerio de Salud, comparten nota CARTA-MS-DRRSCS-DARSCU-0624-2026 en solicitud de espacio para la realización de talleres relacionados con la implementación del Plan Local de Salud del Área Rectora de Salud de Curridabat. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-649-2026

En atención a la nota CARTA-MS-DRRSCS-DARSCU-0624-2026, remitida por el Ministerio de Salud, mediante la cual se solicita un espacio para la realización de talleres relacionados con la implementación del Plan Local de Salud del Área Rectora de Salud de Curridabat, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud a la Dirección Ejecutiva, para su revisión y valoración correspondiente.

- 4. Correo recibido el 10 de agosto de la señora Adriana Castro Gutiérrez, Directora General de Comercio Exterior. Asunto:** Comparten oficio DGCE-COR-CAE-0036-2026, en seguimiento del Acuerdo JD.CPPCR-451-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 10 de agosto de la señora Adriana Castro Gutiérrez, Directora General de Comercio Exterior, comparte oficio DGCE-COR-CAE-0036-2026, en seguimiento del Acuerdo JD.CPPCR-451-2026. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-650-2026

En atención al oficio DGCE-COR-CAE-0036-2026, remitido por la señora Adriana Castro Gutiérrez, Directora General de Comercio Exterior, en seguimiento al Acuerdo JD.CPPCR-451-2026, esta Junta Directiva acuerda informar que la gestión se está tramitando y una vez aprobada la actualización en el procedimiento de incorporación por parte de esta Junta Directiva, se estará haciendo de su conocimiento.

- 5. Correo recibido el 11 de agosto de la Dirección General de Servicio Civil. Asunto:** Comparten oficio CARTA-DGSC-AOTC-0109-2026. Consulta sobre criterios de incorporación profesional en relación con estudios de maestrías.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 10 de agosto de la señora, correo recibido el 10 de agosto de la señora Adriana Castro Gutiérrez directora, ¿perdón, este ya lo leí ¿el cinco, verdad?.

Melany Venegas Chaves

Si Pao, vas por el seis.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Perdón, correo recibido el 11 de agosto de la Dirección General de Servicio Civil, comparten oficio CARTA-DGSC-AOTC-0109-2026, consulta sobre criterios de incorporación profesional en relación con estudios de maestrías. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-651-2026

En atención al oficio CARTA-DGSC-AOTC-0109-2026, remitido por la Dirección General de Servicio Civil, mediante el cual se realiza una consulta sobre criterios de incorporación profesional en relación con estudios de maestría, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud al Departamento de Vida Gremial, en acompañamiento con la Asesora Legal Interna, para hacer revisión de la solicitud y se gestione según corresponda.

- 6. Correo recibido el 12 de agosto de la señora Marisol Jara Madrigal Docente. Asunto:** Solicitud de colaboración en actividad educativa sobre Psicología Social y aportes de la Psicología a la sociedad costarricense.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 12 de agosto de la señora Marisol Jara Madrigal Docente, solicitud de colaboración de actividad educativa sobre Psicología social y aportes de la psicología a la sociedad costarricense. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-652-2026

En atención a la solicitud presentada por la señora Marisol Jara Madrigal, docente, para contar con colaboración en una actividad educativa sobre Psicología Social y los aportes de la Psicología a la sociedad costarricense, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento y valoración.

- 7. Correo recibido el 12 de agosto del señor Diego J. Quiros Morales. Asunto:** Solicitud de acceso a grabación correspondiente al Acta N.º 14-07-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 12 de agosto del señor Diego Quiros Morales, solicitud de acceso a grabación correspondiente al acta número 14-07-2026. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-653-2026

En atención a la solicitud presentada por el señor Diego J. Quirós Morales, mediante la cual solicita acceso a la grabación correspondiente al Acta de Sesión Ordinaria N.º 14-07-2026, esta Junta Directiva acuerda instruir a la Secretaria Administrativa para que proceda a trasladar el extracto del acta N°14-08-2026, según se expone en la solicitud.

Se advierte que el video se suministra para consulta. No siendo una actividad destinada a su divulgación al público y su registro en audio y video se realiza por cuanto la misma se realizó de forma virtual, en razón de ello está sujeta a la normativa de protección de datos personales y la legislación vigente sobre derecho de uso de la imagen, derechos que amparan a todas las personas participantes. En razón de ello la divulgación sin autorización, corre por cuenta y riesgo de quien lo haga

- 8. Correo recibido el 13 de agosto de la señora Virginia Marchena T. Asunto:** Solicitud de autorización para estudio.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 13 de agosto de la señora Virginia Marchena, solicitud de autorización para estudio. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está proyectado en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-654-2026

En atención a la solicitud presentada por la señora Virginia Marchena T., relacionada con la autorización para la realización de un estudio, esta Junta Directiva acuerda trasladar la gestión al Departamento de Proyección Institucional, para que coordine directamente con la señora Marchena y realice una revisión del enfoque de la entrevista y de la línea de preguntas propuesta, a efectos de valorar su pertinencia y determinar la persona o instancia que corresponda para su atención.

- 9. Correo recibido el 13 de agosto de la señora Adriana Trigueros. Asunto:** Caso de colegiada por cambio de código.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 13 de agosto de la señora Adriana Trigueros, caso de colegiada por cambio de código. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-655-2026

En atención al correo remitido por la señora Adriana Trigueros, relacionado con el caso de una colegiada por cambio de código, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que pueda conversar con la interesada y explicarles las opciones de modificación del código, que podemos brindar desde el CPPCR.

10. Correo recibido el 13 de agosto de la señora Fiorella Corella Matamoros. Asunto: Solicitud de colaboración para charla estudiantil en el Saint Gregory School.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 13 de agosto de la señora Fiorella Corella Matamoros, solicitud de colaboración para charla estudiantil en el Saint Gregory School. Correo, el correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-656-2026

En atención a la solicitud presentada por la señora Fiorella Corella Matamoros, relacionada con la colaboración para el desarrollo de una charla dirigida a estudiantes del Saint Gregory School, esta Junta Directiva acuerda comunicar que el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica no cuenta con profesionales destinados específicamente a la atención de este tipo de solicitudes, por lo que no le es posible brindar la colaboración solicitada.

11. Correo recibido el 14 de agosto de formación especializada para profesionales en Psicología de la diversidad sexual y de género la señora Cristina Escalada López. Asunto: Formación especializada para profesionales en Psicología de la diversidad sexual y de género.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 14 de agosto de Formación especializada para profesionales en Psicología de la Diversidad Sexual y de Género de la señora Cristina Escalada López, formación especializada para profesionales en Psicología de la diversidad sexual y de género. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-657-2026

En atención a la información remitida por la señora Cristina Escalada López, relacionada con una propuesta de formación especializada para profesionales en Psicología de la diversidad sexual y de género, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud al Departamento de Vida Gremial para que evalúen la viabilidad de renovar el convenio que existió en 2018 con esta institución.

Y se traslada al Departamento de Proyección Institucional, para que se proceda con la divulgación solicitada.

12. Correo recibido el 14 de agosto del señor Eleazar Morales Aguirre. Asunto: Solicitud de autorización.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 14 de agosto del señor Eleazar Morales Aguirre, asunto solicitud de autorización. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-658-2026

En atención a la solicitud presentada por el Dr. Eleazar Morales Aguirre, Lic. Psc., docente-profesional de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, para realizar conjuntamente con estudiantes del curso Psicología para la Intervención en Crisis una visita guiada al Centro de Atención Psicológica "Línea Aquí Estoy", con el propósito de conocer su modelo de abordaje, las acciones que se desarrollan para la contención y orientación de la conducta suicida en el país y acercar a las futuras personas profesionales en Psicología a esta plataforma de servicios de atención en emergencias, esta Junta Directiva acuerda:

- A)** Autorizar la participación de miembros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica en la visita guiada al Centro de Atención Psicológica "Línea Aquí Estoy", programada para el miércoles 7 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en conjunto con las personas estudiantes del curso Psicología para la Intervención en Crisis de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.
- B)** Comunicar al Dr. Eleazar Morales Aguirre la autorización correspondiente, para los efectos pertinentes.

13. Correo recibido el 14 de agosto de del señor Mario Alonso Madrigal Jiménez. Asunto: Solicitud de grabación correspondiente al Acta N.º 14-07-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 14 de agosto del señor Mario Alonso Madrigal Jiménez, asunto Solicitud de grabación correspondiente al acta número 14-07-2026. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-659-2026

En atención a la solicitud presentada por el señor Mario Alonso Madrigal Jiménez, mediante la cual solicita acceso a la grabación correspondiente al Acta de Sesión Ordinaria N.º 14-07-2026, esta Junta Directiva acuerda instruir a la Secretaria Administrativa para que proceda a trasladar el extracto del acta N°14-08-2026, según se expone en la solicitud.

Se advierte que el video se suministra para consulta. No siendo una actividad destinada a su divulgación al público y su registro en audio y video se realiza por cuanto la misma se realizó de forma virtual, en razón de ello está sujeta a la normativa de protección de datos personales y la legislación vigente sobre derecho de uso de la imagen, derechos que amparan a todas las personas participantes. En razón de ello la divulgación sin autorización, corre por cuenta y riesgo de quien lo haga.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Pasamos al artículo quince, cinco de correspondencia interna, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO V

Correspondencia Interna

- 1. Correo recibido el 05 de agosto de la Comisión de Salud Mental. Asunto:** Comparten oficio CPPCR-CSM-02-2026 referente a Revisión y aprobación del "Manual de Autocuidado: Conectarnos de forma saludable. Claves para relacionarnos sin dañarnos ni agotarnos."

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 5 de agosto de la Comisión de Salud Mental, comparten oficio CPPCR-CSM-02-2026 referente a Revisión y aprobación del "Manual de Autocuidado: Conectarnos de forma saludable. Claves para relacionarnos sin dañarnos ni agotarnos." El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-660-2026

En atención al oficio CPPCR-CSM-02-2026, remitido por la Comisión de Salud Mental, mediante el cual presenta para revisión y aprobación el "Manual de Autocuidado: Conectarnos de forma saludable. Claves para relacionarnos sin dañarnos ni agotarnos", esta Junta Directiva acuerda aprobar el documento presentado.

2. **Correo recibido el 05 de agosto del Comité Consultivo. Asunto:** Comparten oficio CPPCR-CC-001-2026, sobre criterio relacionado con las vacaciones profilácticas para profesionales en Psicología, en cumplimiento de acuerdo JD.CPPCR-463-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 05 de agosto del Comité Consultivo, comparten oficio CPPCR-CC-001-2026, sobre criterio relacionado con las vacaciones profilácticas para profesionales en Psicología, en cumplimiento de acuerdo JD.CPPCR-463-2026. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-661-2026

En atención al oficio CPPCR-CC-001-2026, remitido por el Comité Consultivo, mediante el cual presenta criterio relacionado con las vacaciones profilácticas para profesionales en Psicología, en cumplimiento del Acuerdo JD.CPPCR-463-2026, esta Junta Directiva acuerda agradecer al Comité por el apoyo brindado y por el insumo compartido.

Se instruye a la Secretaría Administrativa, para que en base al insumo compartido elabore un oficio en respuesta al PANI.

Además se solicita al Comité Consultivo, el apoyo para ampliar esta nota, con la finalidad de que pueda ser enviado a instituciones como el INAMU, la CCSS, el INS, el Poder Judicial e instituciones que crean conveniente informar sobre el tema, incluyendo además en la siguiente información:

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, en el marco de sus competencias legales y de su compromiso con la adecuada protección de las condiciones en que las personas profesionales en psicología ejercen su profesión, y al amparo del sustento técnico indicado, **insta respetuosamente a las instituciones y demás empleadores que cuentan con profesionales en psicología dentro de su personal a revisar las condiciones bajo las cuales se reconoce y otorga el beneficio de vacaciones psicoprofilácticas**, procurando que su aplicación responda a criterios objetivos, uniformes y respetuosos del principio de igualdad.

El artículo 33 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad y proscribe toda discriminación contraria a la dignidad humana. Este principio, según ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional, exige brindar igual tratamiento a quienes se encuentren en situaciones sustancialmente equivalentes y supone que cualquier diferencia de trato debe encontrarse sustentada en una justificación objetiva y razonable, vinculada con la naturaleza de las funciones desempeñadas, las condiciones en que estas se desarrollan o alguna otra circunstancia jurídicamente relevante.

En ese sentido, cuando una institución ha establecido o reconocido vacaciones psicoprofilácticas en consideración a la naturaleza de determinadas labores profesionales, al nivel de exposición emocional, a las condiciones propias de atención de determinadas poblaciones o a otros factores inherentes al ejercicio profesional, **resulta necesario que los criterios utilizados para acceder a ese beneficio sean aplicados de manera uniforme a todas las personas profesionales en psicología que se encuentren en condiciones equivalentes.**

La sola pertenencia a una determinada unidad administrativa, dependencia, programa, modalidad de contratación o lugar de prestación de servicios no debería generar, por sí misma, diferencias en el reconocimiento del beneficio cuando las funciones efectivamente realizadas, las condiciones de trabajo y los factores que justifican las vacaciones psicoprofilácticas sean sustancialmente semejantes.

Por ello, el Colegio considera conveniente que las instituciones empleadoras revisen sus disposiciones, prácticas y criterios internos sobre esta materia, con el propósito de determinar si existen profesionales en psicología que, encontrándose en condiciones funcionales y laborales equivalentes a las de otras personas a quienes sí se les reconoce el beneficio, estén siendo excluidas sin que exista una razón objetiva, razonable y debidamente sustentada para esa diferenciación.

Esta exhortación no pretende desconocer las competencias de cada empleador para organizar sus relaciones de trabajo ni afirmar que toda persona profesional en psicología deba recibir automáticamente idénticos beneficios con independencia de las labores que desempeñe. **Lo que se procura es que las diferencias de trato respondan a diferencias reales y relevantes en las condiciones de trabajo, y no exclusivamente a criterios formales, administrativos o históricos que puedan producir tratamientos desiguales entre profesionales que desarrollan labores equivalentes.**

Las vacaciones psicoprofilácticas, cuando han sido establecidas como una medida relacionada con las particularidades y exigencias de determinadas funciones, deben administrarse de manera coherente con la finalidad que justifica su existencia. Si esas condiciones concurren respecto de diferentes profesionales en psicología, el principio de igualdad aconseja que el beneficio sea reconocido bajo parámetros comunes, transparentes y verificables.

Por estas razones, **el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica insta respetuosamente a los empleadores públicos y privados a examinar esta materia y a adoptar, cuando corresponda, las medidas necesarias para garantizar un tratamiento igualitario entre las personas profesionales en psicología que se encuentren en condiciones laborales**

sustancialmente equivalentes, evitando diferenciaciones que no cuenten con una justificación objetiva y razonable.

- 3. Correo recibido el 10 de agosto de la Fiscalía. Asunto:** Comparten informe de seguimiento acuerdos de SIAC.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 10 de agosto de la Fiscalía comparten Informe de seguimiento acuerdos de SIAC. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-662-2026

En atención al informe de seguimiento de acuerdos de SIAC, remitido por la Fiscalía del Colegio, esta Junta Directiva acuerda dar por recibido el informe y tomar nota de su contenido.

- 4. Correo recibido el 10 de agosto de la Fiscalía. Asunto:** Comparte criterio técnico y jurídico respecto de la procedencia, legalidad y fundamento normativo que sustenta la exigencia de una práctica supervisada mínima de cuatrocientas (400) horas, con la correspondiente presentación de informes, dentro del Perfil Profesional con Posgrado en Psicología Organizacional, en cumplimiento de acuerdo JD.CPPCR-494-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 10 de agosto de la Fiscalía, comparte criterio técnico y jurídico respecto de la procedencia, legalidad y fundamento normativo que sustenta la exigencia de una práctica supervisada mínima de cuatrocientas (400) horas, con la correspondiente presentación de informes, dentro del Perfil Profesional con Posgrado en Psicología Organizacional, en cumplimiento de acuerdo JD.CPPCR-494-2026. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-663-2026

En atención al criterio técnico y jurídico remitido por la Fiscalía del Colegio, respecto de la procedencia, legalidad y fundamento normativo que sustenta la exigencia de una práctica supervisada mínima de cuatrocientas (400) horas, con la correspondiente presentación de informes, dentro del Perfil Profesional con Posgrado en Psicología Organizacional, en cumplimiento del Acuerdo JD.CPPCR-494-2026, esta Junta Directiva acuerda dejar sin efecto el requisito de las 400 horas establecido en el Perfil del profesional especialista en Psicología Organizacional y de las 350 horas establecido en el Perfil Profesional de la Persona Especialista en Psicología Clínica y se instruye a la Dirección Ejecutiva, para

que en coordinación con la Asesoría Legal, publique una enmienda a los Perfiles indicados, eliminando lo indicado.

5. **Correo recibido el 14 de agosto del Departamento de Vida Gremial. Asunto:** Comparten oficio CPPCR-VG-199-2026 en solicitud de presupuesto para actividad de Comisión

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 14 de agosto del Departamento de Vida Gremial, comparten oficio CPPCR-VG-199-2026 en solicitud de presupuesto para actividad de Comisión. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

★★

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Hacer la aclaración, que sería un evento exclusivo para profesionales en psicología.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Exactamente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok, eliminar entonces, gracias por la observación Rita.

ACUERDO: JD.CPPCR-664-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-199-2026, compartido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para una actividad de la Comisión de Adicciones, esta Junta Directiva acuerda aprobar la inversión de ₡168.000, los cuales se tomarán del presupuesto asignado a dicha Comisión para el presente periodo, cuyo monto total corresponde a ₡500.000, para la realización de la actividad "Actualidades sobre los efectos clínicos y calidad de vida en personas usuarias de Sustancias Psicoactivas", que se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, en el Auditorio del CPPCR, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., dirigida a profesionales en Psicología.

La actividad será gratuita y presencial, y el presupuesto aprobado corresponde a la alimentación para 40 personas participantes, a razón de ₡4.200 por persona.

Se instruye al Departamento de Vida Gremial y al Departamento Financiero, para que procedan según corresponda.

ARTÍCULO VI

Correspondencia de Trámite Interno

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Pasamos al artículo sexto de correspondencia, de trámite interno en donde se aprueban las solicitudes de retiro de reactivaciones y registros de posgrado ¿hay alguna observación a los acuerdos? se aprueban entonces por unanimidad.

1. **Correo recibido el 14 de Agosto de Gestión de Servicios. Asunto:** Comparte oficio CPPCR-VG-190-2026 referente a las solicitudes de Registro Único de Postgrado.

ACUERDO: JD.CPPCR-665-2026

- A) Se aprueba la solicitud de registro de grado al colegiado Juan Gabriel Garita Rojas, código 2868, título Licenciatura en Psicología de la U. Católica de Costa Rica.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada y al Departamento de Servicio al Colegiado.

2. **Correo recibido el 14 de Agosto de Gestión de Servicios. Asunto:** Comparte oficio CPPCR-VG-198-2026 referente a las solicitudes de retiros y reactivaciones.

Retiro Temporal

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(A)

A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 3 y Artículo 17 del Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la colegiada Stephanie María Chacón Hernández, cédula de identidad 402190358, con la advertencia de que, durante el período de retiro, no podrá ejercer la profesión de Psicología según lo establece el Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

B) Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento que su persona requiera realizar dicho trámite: envío de nota a la Junta Directiva solicitando la activación de su colegiatura y, pago por gastos administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 2011.

C) Se advierte que la Administración del Colegio ha indicado que la profesional no ha cumplido con la obligación de devolver el carné de colegiada, razón por lo cual se le apercibe de que el mismo no puede ser utilizado y en caso de hacerlo incurre en el delito de uso de documento falso, lo anterior por cuanto a partir del presente acuerdo el citado documento carece de validez para acreditar la habilitación para el ejercicio de la profesión.

D) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

Miembro Ausente

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(B)

- A) Se aprueba la solicitud de Miembro Ausente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 3 y Artículo 17 del Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la colegiada Camila Granados Guillén, código 13698, cédula de identidad 118660415, con la advertencia de que, durante el período de retiro, no podrá ejercer la profesión de Psicología según lo establece el Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.
- B) Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento que su persona requiera realizar dicho trámite: envío de nota a la Junta Directiva solicitando la activación de su colegiatura y pago por gastos administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 2011.
- C) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta

Miembro Pensionado

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(C)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada Anabelle Jiménez Madrigal, código 149, cédula 106340020, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(D)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada Vilma La Touche Argüello, código 3005, cédula 106070912, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(E)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada María Soto Salas, código 181, cédula 203330524, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(F)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica al colegiado Juan Carlos Araya Vargas, código 768, cédula 107380616, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo al colegiado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(G)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada Lucía Camacho Soto, código 670, cédula 401390228, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(H)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada Zaida Alfaro Rodríguez, código 1771, cédula 105900800, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

Reactivación

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(I)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Nidia Villalobos Ramírez, código 5445, cédula 205050379.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(J)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Tatiana Ugarte Durán, código 7018, cédula 701680685.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-666-2026(K)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Kattia Mora Severino, código 1232, cédula 107830276.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Y pasamos al artículo séptimo, de los comunicados del señor Carlos Bonilla, por lo que solicitamos a nuestra Dirección Ejecutiva, así como a nuestro Fiscal de Junta Directiva que por favor se retiren de la sala virtual para poder tomar estos acuerdos, les avisaremos cuando se reintegren.

Se retira de la sala el señor Randall Solís, Fiscal y la señora Ivannia Coto Garro, Directora Ejecutiva, al ser las 20:23 p.m.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Le doy la palabra a la doctora Vargas.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Nada más

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias

Lic. Alejandro Delgado Faith

Salen porque son temas disciplinarios.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias por la aclaración.

Lic. Alejandro Delgado Faith

No porque sean de don Carlos.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ah, ok gracias por la aclaración, don Alejandro, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO VII

Comunicados Carlos Bonilla

- 1. Correo recibido el 03 agosto Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés. Asunto:** Solicitud de revisión del criterio de cierre y denuncia de vicios de forma y procedimiento. Expediente Inadmisibilidad 05-2026 de sesión.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 03 de agosto, Doctor Carlos Fernando Bonilla Cortés, solicitud de revisión del criterio de cierre y denuncia de vicios de forma y procedimiento, Expediente Inadmisibilidad 05-2026 de sesión. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-667-2026

En atención a la solicitud de revisión del criterio de cierre y denuncia de vicios de forma y procedimiento presentada por el Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés, relacionada con el Expediente Inadmisibilidad N.º 05-2026, esta Junta Directiva acuerda:

- A) Tener por presentado el recurso de revisión interpuesto.

- B) De previo a resolver lo que en derecho corresponda, dar audiencia a la Fiscalía del Colegio por el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la comunicación del presente acuerdo, para que se refiera de manera puntual a los agravios planteados por el recurrente, así como a la admisibilidad del recurso.

2. Correo recibido el 03 agosto Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés. Asunto: Comparte Solicitud de Revisión del Criterio de Cierre. Expediente Inadmisibilidad 04-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 3 de agosto Doctor Carlos Fernando Bonilla Cortés comparte solicitud de revisión del criterio de cierre, Expediente Inadmisibilidad 04-2026. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por, se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-678-2026

En atención a la solicitud de revisión del criterio de cierre presentada por el Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés, relacionada con el Expediente Inadmisibilidad N.º 04-2026, esta Junta Directiva acuerda:

- A) Tener por presentado el recurso de revisión interpuesto.
- B) De previo a resolver lo que en derecho corresponda, dar audiencia a la Fiscalía del Colegio por el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la comunicación del presente acuerdo, para que se refiera de manera puntual a los agravios planteados por el recurrente, así como a la admisibilidad del recurso.

3. Correo recibido el 14 agosto Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés. Asunto: Comparte oficio POI-CBC-DG-OER-052. Consulta sobre el alcance y aplicación del artículo 58 del Código de Ética y Deontológico durante el trámite del Expediente Fiscalía N.º 16-2025.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 14 de agosto Doctor Carlos Fernando Bonilla Cortés, comparte oficio POI-CBC-DG-OER-052. Consulta sobre el alcance y aplicación del artículo 58 del Código de Ética y Deontológico durante el trámite del Expediente Fiscalía N.º 16-2025. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo se proyectaba en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-679-2026

CONSIDERANDO:

I. Que mediante oficio **POI-CBC-DG-OER-052**, de fecha 14 de agosto de 2026, el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés** formula una consulta denominada "Consulta sobre el alcance y aplicación del artículo 58 del Código de Ética y Deontológico durante el trámite del Expediente Fiscalía N.° 16-2025".

II. Que el gestionante manifiesta que su consulta tiene por objeto conocer el fundamento jurídico de una actuación administrativa ya concluida y señala expresamente que no pretende reabrir el Expediente Fiscalía N.° 16-2025 ni sustituir los mecanismos impugnatorios previstos por el ordenamiento. Asimismo, refiere que dicho expediente fue resuelto mediante una resolución de inadmisibilidad y posteriormente confirmado mediante el Acuerdo JD.CPPCR-03-2026.

III. Que, conforme al propio escrito, la resolución de inadmisibilidad del Expediente Fiscalía N.° 16-2025 determinó que los hechos denunciados correspondían a una controversia de naturaleza contractual o laboral y, por ello, ajena a la competencia disciplinaria de la Fiscalía.

IV. Que el artículo 58 del Código de Ética y Deontológico establece que la Fiscalía "podrá solicitar los expedientes y materiales concernientes a las intervenciones" realizadas con personas o entidades usuarias cuando se interponga una denuncia o se proceda de oficio contra una persona colegiada. La norma configura, por tanto, una facultad de la Fiscalía para el desarrollo de una investigación disciplinaria, pero no establece que dicho requerimiento constituya un presupuesto obligatorio para resolver sobre la admisibilidad de toda denuncia.

V. Que la consulta plantea seis preguntas relativas a: la eventual valoración del artículo 58 del Código de Ética y Deontológico; la existencia de algún requerimiento efectuado con fundamento en dicha norma; el fundamento jurídico para no ejercer esa facultad; la aplicación del artículo 221 de la Ley General de la Administración Pública; y la relación entre la inadmisibilidad del Expediente Fiscalía N.° 16-2025 y la posterior admisión del Expediente Administrativo N.° 02-2026.

VI. Que corresponde distinguir entre la información que efectivamente consta en el expediente y la elaboración posterior de razonamientos, justificaciones o valoraciones jurídicas que no hayan formado parte de la decisión adoptada.

La Administración puede informar acerca de las actuaciones, resoluciones y fundamentos que consten documentalmente en un expediente. No corresponde, sin embargo, reconstruir posteriormente una motivación distinta o adicional a la contenida en el acto administrativo firme, ni emitir criterios jurídicos ex post sobre cuestiones que no fueron objeto de valoración expresa al momento de dictarse la resolución.

VII. Que, según la revisión efectuada del Expediente Fiscalía N.° 16-2025, no consta una actuación, oficio o resolución independiente en la cual la Fiscalía haya efectuado un análisis específico sobre la procedencia de ejercer la facultad contemplada en el artículo 58 del Código de Ética y Deontológico.

Tampoco consta un requerimiento dirigido a la persona denunciada al amparo de esa disposición.

VIII. Que lo anterior guarda relación con la naturaleza de la resolución adoptada, pues la denuncia fue declarada inadmisibile por estimarse que los hechos planteados correspondían a una controversia de naturaleza contractual o laboral y que, por consiguiente, no correspondía su conocimiento en sede disciplinaria.

En consecuencia, no consta una decisión autónoma en la que la Fiscalía haya determinado “no ejercer” la facultad prevista en el artículo 58; lo que consta es una decisión previa de inadmisibilidad sustentada en la falta de competencia material para conocer el asunto.

IX. Que el artículo 221 de la Ley General de la Administración Pública dispone el deber del órgano director de verificar los hechos que sirven de motivo al acto final y adoptar las medidas probatorias pertinentes o necesarias. No obstante, dicho deber se ejerce dentro del ámbito de competencia atribuido por el ordenamiento al órgano administrativo.

Por tanto, una decisión de inadmisibilidad fundada en la falta de competencia material no supone, por sí misma, que la Fiscalía deba desarrollar actividad probatoria sobre el fondo de una controversia que previamente ha determinado que no le corresponde conocer.

X. Que la admisión posterior del Expediente Administrativo N.º 02-2026 no modifica, completa ni sustituye la motivación contenida en la resolución firme dictada dentro del Expediente Fiscalía N.º 16-2025.

Se trata de expedientes distintos y, por consiguiente, cualquier valoración sobre su procedencia debe efectuarse atendiendo a los hechos, objeto, sujetos involucrados y eventual relevancia disciplinaria planteados en cada caso.

La sola existencia de una decisión posterior de admisión en otro expediente no permite concluir, por sí misma, que exista identidad entre ambos asuntos ni obliga a reconstruir retrospectivamente la motivación de una resolución firme dictada en un procedimiento diferente.

XI. Que la respuesta a la gestión debe limitarse a comunicar la información que efectivamente consta en el Expediente Fiscalía N.º 16-2025 y el fundamento expresado en la resolución respectiva, sin reabrir el asunto, revisar indirectamente una decisión firme, emitir valoraciones nuevas sobre su acierto jurídico ni anticipar criterio respecto del Expediente Administrativo N.º 02-2026.

POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:

1. Tener por recibido y atender, en los términos del presente acuerdo, el oficio **POI-CBC-DG-OER-052**, presentado por el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés.

2. En cuanto a la primera pregunta, informar que **no consta en el Expediente Fiscalía N.º 16-2025 una actuación, oficio o resolución independiente en la cual la Fiscalía haya efectuado un análisis específico acerca de la procedencia de ejercer la facultad prevista en el artículo 58 del Código de Ética y Deontológico.**

3. En cuanto a la segunda pregunta, indicar que, al no constar en el expediente una valoración específica acerca de la aplicación del artículo 58, **no existe un análisis adicional que deba ser armonizado con la calificación de la controversia como de naturaleza contractual o laboral.**

El fundamento expresado en la resolución respectiva fue que los hechos sometidos a conocimiento de la Fiscalía correspondían a una materia contractual o laboral ajena a su competencia disciplinaria.

4. En cuanto a la tercera pregunta, informar que **no consta documentalmente en el Expediente Fiscalía N.º 16-2025 un requerimiento emitido al amparo del artículo 58 del Código de Ética y Deontológico.**

5. En cuanto a la cuarta pregunta, aclarar que no consta una resolución autónoma mediante la cual la Fiscalía haya adoptado una decisión específica de no ejercer la facultad prevista en el artículo 58.

La actuación que consta es la resolución de inadmisibilidad, cuyo fundamento fue la determinación de que los hechos planteados correspondían a una controversia de naturaleza contractual o laboral y, por consiguiente, ajena a la competencia disciplinaria de la Fiscalía.

El artículo 58 establece una facultad de la Fiscalía para solicitar expedientes y materiales dentro de una actuación disciplinaria, pero no dispone que tal requerimiento constituya un presupuesto obligatorio previo para resolver sobre la admisibilidad de una denuncia.

6. En cuanto a la quinta pregunta, informar que **no consta en la resolución de inadmisibilidad un análisis específico o separado del artículo 221 de la Ley General de la Administración Pública.**

Sin perjuicio de lo anterior, el deber de verificar los hechos y adoptar las medidas probatorias pertinentes se ejerce dentro del ámbito de competencia legal del órgano. La resolución adoptada no se sustentó en una insuficiencia probatoria sobre el fondo de la denuncia, sino en una determinación previa de falta de competencia material para conocerla.

7. En cuanto a la sexta pregunta, informar que el fundamento jurídico expresado en la motivación del acto administrativo dictado dentro del Expediente Fiscalía N.º 16-2025 es el que consta en la propia resolución: que los hechos sometidos a conocimiento de la Fiscalía fueron considerados de naturaleza contractual o laboral y ajenos a su competencia disciplinaria.

La posterior admisión del Expediente Administrativo N.º 02-2026 **no modifica, complementa ni sustituye la motivación de aquella resolución.**

Se trata de expedientes distintos, por lo que no corresponde, mediante la presente gestión, realizar una valoración comparativa de ambos procedimientos ni reconstruir posteriormente fundamentos distintos de los expresamente consignados en la resolución del Expediente Fiscalía N.º 16-2025.

8. Aclarar que la presente respuesta se limita a comunicar las actuaciones y fundamentos que constan en el Expediente Fiscalía N.º 16-2025 y **no constituye reapertura del expediente, revisión de la resolución firme adoptada, ampliación posterior de su motivación ni pronunciamiento respecto del fondo o de las actuaciones que se tramitan dentro del Expediente Administrativo N.º 02-2026.**

9. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que comunique el presente acuerdo al señor Carlos Fernando Bonilla Cortés al medio señalado para recibir notificaciones.

ACUERDO FIRME.

4. **Seguimiento de acuerdo JD.CPPCR-615-2026.** Asunto GESTIÓN DE RECUSACIÓN De las personas integrantes de la Junta Directiva que participaron en la adopción de los Acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, para el conocimiento de la alzada.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Seguimiento de acuerdo JD.CPPCR-615-2026 asunto Gestión de recusación de las personas integrantes de la Junta Directiva que participaron en la adopción de los Acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, para el conocimiento de la alzada. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-680-2026

Se conoce la gestión de recusación formulada por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, parte denunciada dentro del expediente disciplinario N.º 02-2026, respecto de las personas integrantes de la Junta Directiva que participaron en la adopción de los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026; así como el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra el acuerdo TH. N.º 04-IV-12-2026, de las 19:10 horas del 15 de junio de 2026, mediante el cual el Tribunal de Honor resolvió sobre la admisión de la prueba ofrecida por las partes, recurso que fue remitido a esta Junta Directiva después de que el Tribunal de Honor declarara sin lugar el recurso de revocatoria mediante acuerdo TH. N.º 03-IV-14-2026, de las 16:56 horas del 20 de julio de 2026.

RESULTANDO

PRIMERO. Que dentro del expediente disciplinario N.º 02-2026 se tramita un procedimiento seguido contra el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés, cuyo conocimiento en primera instancia corresponde al Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

SEGUNDO. Que mediante acuerdo TH. N.º 04-IV-12-2026, de las 19:10 horas del 15 de junio de 2026, el Tribunal de Honor resolvió sobre la prueba ofrecida por las partes y, en cuanto interesa, rechazó diversos grupos de documentos aportados por la parte denunciada, por considerar que se referían, entre otros aspectos, a la contratación profesional existente entre las partes, la relación comercial, los procedimientos legales promovidos por el denunciado, así como al tratamiento y custodia de expedientes clínicos, materias que el Tribunal estimó ajenas al objeto del procedimiento. Asimismo, admitió la prueba denominada "Correos electrónicos. Cronología de comunicaciones", numerada 34 a 40, únicamente para analizar la condición en la cual el denunciado suscribió esas comunicaciones y no el contenido de estas.

TERCERO. Que el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés interpuso, el 23 de junio de 2026, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha resolución, alegando, entre otros extremos, ausencia o insuficiencia de motivación respecto del rechazo de la prueba, vulneración de la amplitud probatoria, afectación del derecho de defensa, asimetría probatoria e incongruencia entre la delimitación del objeto del procedimiento y los elementos probatorios excluidos.

CUARTO. Que mediante acuerdo TH. N.° 03-IV-14-2026, de las 16:56 horas del 20 de julio de 2026, el Tribunal de Honor declaró sin lugar el recurso de revocatoria, al estimar que la documentación rechazada se refería a materias ajenas al objeto de la investigación, y dispuso remitir el expediente a la Junta Directiva para que resolviera la apelación subsidiaria.

QUINTO. Que el artículo 44 de la Ley N.° 6144 establece expresamente que contra la resolución del Tribunal de Honor que deniegue la admisión de cualquier prueba procede, además del recurso de revocatoria, el recurso de apelación, cuya resolución corresponde a la Junta Directiva.

SEXTO. Que, previo al conocimiento de la apelación, el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés formuló recusación contra las personas integrantes de la Junta Directiva que participaron en los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, invocando como causal la existencia de circunstancias que, según sostiene, generarían dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad para conocer la alzada.

SÉTIMO. Que la recusación se sustenta, fundamentalmente, en que los referidos acuerdos hicieron referencia al expediente disciplinario utilizando expresiones relativas a una "investigación por acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos" y a una "acusación de que el gestionante realizó 'acoso y casi extorsión para pedir expedientes clínicos' a una colega profesional".

OCTAVO. Que, posteriormente, mediante acuerdo JD.CPPCR-473-2026, la propia Junta Directiva determinó que esa calificación no constaba en documento alguno que obrara en su poder; dejó establecido que no había tenido acceso al expediente disciplinario N.° 02-2026 ni a su auto de apertura; señaló que no correspondía a la Junta emitir calificación alguna sobre los hechos investigados, cuya determinación correspondía al Tribunal de Honor; y procedió a corregir el texto cuestionado.

CONSIDERANDO

I. Sobre el régimen de recusación

La imparcialidad constituye una garantía esencial de todo procedimiento administrativo sancionador. De conformidad con los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, las causales de abstención y recusación resultan aplicables tanto al órgano director como al órgano de alzada y a las demás autoridades que intervengan en el procedimiento. Asimismo, el artículo 236 exige que la recusación se formule expresando la causa concreta en que se funda e indicando o acompañando la prueba conducente.

La recusación constituye una garantía de imparcialidad, pero no un mecanismo para separar al órgano legalmente competente por el solo hecho de haber desarrollado previamente funciones institucionales o administrativas relacionadas, directa o indirectamente, con una de las partes.

Para que proceda debe acreditarse una circunstancia objetiva y suficientemente concreta que permita establecer una duda jurídicamente justificada acerca de la imparcialidad de la persona recusada.

Las causales de recusación, por su propia naturaleza, deben ser examinadas respecto de la intervención concreta de las personas recusadas y no pueden presumirse ni extenderse automáticamente a los integrantes de un órgano colegiado. El propio artículo 230.3 de la Ley General de la Administración Pública dispone que cuando el motivo concurra en un integrante de un órgano colegiado la abstención no se hará extensiva a los demás, salvo los casos calificados previstos por la norma.

II. Sobre los hechos invocados en la recusación

Analizada la gestión, no se encuentra acreditada una circunstancia que permita concluir que las personas recusadas hayan conocido previamente el mérito del expediente N.º 02-2026, hayan valorado la prueba incorporada a este, hayan determinado la responsabilidad de la persona denunciada o hayan anticipado criterio respecto de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación que ahora corresponde resolver.

Por el contrario, consta que los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026 fueron adoptados con motivo de consultas y gestiones administrativas formuladas ante la Junta Directiva y no como actuaciones propias del expediente disciplinario N.º 02-2026.

Resulta especialmente relevante que, al adoptar posteriormente el acuerdo JD.CPPCR-473-2026, la Junta dejó expresamente establecido que **no había tenido acceso al expediente disciplinario ni a su auto de apertura**, que la referencia cuestionada no encontraba respaldo en documentación que obrara en poder de la Junta y que la determinación de los hechos investigados correspondía exclusivamente al Tribunal de Honor.

La rectificación efectuada mediante ese acuerdo no puede ser interpretada como reconocimiento de parcialidad ni como aceptación de que la Junta hubiera emitido un juicio previo sobre la responsabilidad del señor Bonilla Cortés. Por el contrario, evidencia que, advertida una expresión impropia dentro de acuerdos cuyo objeto era distinto del conocimiento del procedimiento disciplinario, el órgano procedió a corregirla y a delimitar expresamente el ámbito de sus competencias.

Debe distinguirse, en consecuencia, entre una referencia contenida en la motivación de un acto administrativo dictado al responder gestiones particulares y un verdadero pronunciamiento anticipado acerca de los hechos, la prueba o la responsabilidad disciplinaria de una persona.

En el presente caso no se acredita esto último.

La circunstancia de que el señor Bonilla Cortés haya formulado ante la Junta Directiva múltiples consultas y gestiones, y que estas hayan sido atendidas, tampoco convierte esas respuestas en pronunciamientos sobre el expediente disciplinario ni genera, por sí misma, una causal de recusación. Menos aún cuando en distintas oportunidades se ha precisado que las respuestas brindadas tienen carácter general y no constituyen pronunciamiento sobre su situación particular.

Aceptar una conclusión distinta supondría que la sola formulación reiterada de consultas a un órgano administrativo podría producir posteriormente su separación del conocimiento de competencias que la ley expresamente le atribuye. La garantía de imparcialidad no puede interpretarse de manera que

permita a una parte construir, mediante sus propias gestiones administrativas, la causa para desplazar al órgano que el legislador ha determinado como competente para resolver.

Tampoco modifica esta conclusión que algunos documentos correspondientes a aquellas consultas y respuestas hayan sido aportados por el propio interesado como prueba dentro del procedimiento disciplinario. La incorporación unilateral de documentos al expediente no transforma la actuación administrativa que les dio origen ni significa que la Junta haya intervenido en el procedimiento disciplinario o formado criterio sobre su mérito.

No se encuentra demostrado, además, interés personal, animadversión, relación directa con el resultado del procedimiento o cualquier otra circunstancia objetiva que permita concluir razonablemente que las personas recusadas carezcan de la imparcialidad necesaria para ejercer la competencia de alzada.

Por esas razones, **la recusación resulta infundada y debe ser desestimada.**

III. Sobre la competencia de la Junta Directiva para conocer la apelación

El artículo 44 de la Ley N.º 6144 dispone expresamente que la resolución del Tribunal de Honor que deniegue la admisión de cualquier prueba es susceptible de revocatoria y apelación y que esta última será resuelta por la Junta Directiva.

A su vez, el artículo 31 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario establece que caben recursos ordinarios contra el acto que deniegue cualquier prueba.

Corresponde, por tanto, a esta Junta Directiva ejercer el control propio de la alzada respecto de la decisión mediante la cual el Tribunal de Honor rechazó parte de la prueba ofrecida.

IV. Sobre el derecho de defensa y la actividad probatoria en el procedimiento administrativo sancionador

El procedimiento disciplinario, por su naturaleza sancionadora, exige una aplicación particularmente rigurosa de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.

La actividad probatoria constituye una de las manifestaciones esenciales de ese derecho. La persona sometida a un procedimiento debe contar con una oportunidad real y efectiva para aportar los elementos que estime necesarios para sostener su defensa, controvertir los hechos que se le atribuyen y proporcionar al órgano decisor las circunstancias dentro de las cuales considera que debe examinarse la conducta investigada.

El artículo 297 de la Ley General de la Administración Pública impone a la Administración el deber de ordenar y practicar todas las diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición de parte. El artículo 298 establece una regla amplia respecto de los medios probatorios admisibles y dispone que su apreciación deberá efectuarse conforme a las reglas de la sana crítica.

Asimismo, el artículo 317 reconoce expresamente el derecho de la parte a ofrecer su prueba y a obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante.

El Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario recoge el mismo principio al disponer que corresponde al Tribunal ordenar y practicar todas las diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del procedimiento.

Estas disposiciones no eliminan la potestad del Tribunal de Honor para ordenar el procedimiento, delimitar el objeto de conocimiento ni excluir prueba que resulte manifiestamente ajena a este. Tampoco implican que toda prueba ofrecida por una parte deba ser automáticamente admitida.

Lo que exigen es que el ejercicio de esa potestad resulte compatible con el derecho de defensa y que, particularmente en materia sancionadora, la exclusión anticipada de prueba no impida a la persona investigada desarrollar razonablemente su tesis defensiva.

V. Sobre la resolución recurrida y el alcance del examen que corresponde a esta Junta Directiva

La resolución TH. N.º 04-IV-12-2026 rechazó grupos completos de documentos al considerar que se encontraban vinculados con aspectos contractuales, comerciales, con la custodia de expedientes clínicos, con procedimientos legales promovidos por el denunciado o con otras cuestiones que el Tribunal estimó ajenas al objeto de investigación.

Esta Junta reconoce que corresponde al Tribunal de Honor delimitar el objeto del procedimiento de conformidad con el acto de intimación y asegurar que la decisión final guarde congruencia con los hechos y normas que fueron puestos en conocimiento de la persona investigada.

Sin embargo, **una cosa es delimitar el objeto del procedimiento y otra distinta excluir anticipadamente elementos ofrecidos por la defensa que esta considera necesarios para explicar el contexto, los antecedentes, la finalidad o las circunstancias en que se produjo la conducta que sí está siendo investigada.**

Esta diferencia resulta jurídicamente relevante.

Una cosa sería pretender que el Tribunal resuelva, dentro de este expediente, controversias contractuales, comerciales, relacionadas con la titularidad o custodia de expedientes clínicos o cualquier otra cuestión que no integre la imputación disciplinaria. Esa pretensión podría legítimamente ser rechazada por exceder el objeto del procedimiento.

Otra cuestión distinta es que determinados documentos relacionados con esas materias sean ofrecidos no para convertirlas en objeto autónomo del procedimiento, sino para explicar o contextualizar una determinada conducta que sí forma parte de la imputación.

Precisamente, la parte recurrente sostiene que la documentación rechazada permite contextualizar la conducta que se le atribuye y explicar los antecedentes, finalidad y circunstancias en las cuales se produjo. El recurso señala, entre otros aspectos, que la prueba excluida documentaría circunstancias que, desde su perspectiva defensiva, permitirían diferenciar entre la conducta reprochada y el cumplimiento de determinadas obligaciones.

No corresponde a esta Junta determinar ahora si esa tesis es correcta.

Pero tampoco puede desconocerse que, planteada de ese modo, la prueba no aparece necesariamente orientada a ampliar el objeto de investigación, sino que podría encontrarse vinculada con la explicación que la parte denunciada pretende ofrecer acerca de la conducta que constituye precisamente el objeto del procedimiento.

VI. Sobre las razones por las cuales no procede mantener la exclusión anticipada

Lo que corresponde resolver en esta alzada es únicamente si, frente al derecho de defensa y a los principios que rigen la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, resulta jurídicamente procedente mantener la exclusión anticipada de la prueba ofrecida.

Esta Junta considera que no.

En primer término, porque la resolución recurrida no se limita a excluir prueba manifiestamente extraña al procedimiento, sino que descarta conjuntos completos de documentos por considerar que se refieren a materias que, a juicio del Tribunal, no forman parte del objeto de investigación.

Sin embargo, de los argumentos del recurso se desprende que esos documentos no son ofrecidos necesariamente para convertir tales materias en objetos autónomos del procedimiento, sino para explicar el contexto, los antecedentes, la finalidad y las circunstancias dentro de las cuales se produjo la conducta que sí está siendo investigada.

Esa diferencia impide afirmar, en esta fase, que toda la documentación rechazada resulte manifiesta e inequívocamente ajena al objeto del procedimiento.

En segundo término, porque en esta etapa procesal no resulta necesario determinar de manera definitiva si cada uno de esos documentos será finalmente relevante para resolver el fondo.

Esa determinación corresponde al Tribunal de Honor al momento de realizar la valoración integral del material incorporado al expediente.

Para efectos de la decisión que ahora corresponde adoptar, lo relevante es determinar si la posible conexión de la documentación con la línea defensiva puede ser descartada anticipadamente de manera suficiente.

Esta Junta considera que, dadas las circunstancias expuestas, esa conclusión no resulta posible sin ingresar en una valoración del contenido y finalidad probatoria de los documentos que corresponde efectuar al Tribunal de Honor en el momento procesal oportuno.

La propia resolución recurrida pone de manifiesto esa dificultad cuando admite la prueba denominada **"Correos electrónicos. Cronología de comunicaciones"**, numerada 34 a 40, para analizar la condición en la cual fueron suscritas las comunicaciones, pero excluye expresamente la consideración de su contenido.

Esa distinción evidencia que un mismo documento puede presentar diversas dimensiones probatorias y que su eventual utilidad no siempre puede determinarse mediante la separación anticipada entre su existencia formal, su contenido y las circunstancias que mediante él pretenden demostrarse.

En tercer término, debe ponderarse que la admisión de la prueba produce consecuencias procesales sustancialmente menos intensas que su exclusión.

Admitir una prueba no obliga al Tribunal de Honor a otorgarle valor probatorio alguno.

Tampoco implica aceptar como ciertos los hechos que mediante ella se pretenden demostrar, compartir la interpretación de quien la aporta, declarar que esos hechos forman parte de la imputación, ampliar el objeto del procedimiento ni anticipar conclusión alguna acerca de la responsabilidad disciplinaria de la persona investigada.

La admisión únicamente permite que el elemento probatorio se incorpore al expediente, sea sometido al contradictorio y pueda posteriormente ser valorado por el órgano competente.

Por el contrario, mantener su exclusión puede producir un efecto de mayor intensidad sobre el ejercicio del derecho de defensa, porque impediría definitivamente que esos elementos fueran considerados al momento de valorar la explicación ofrecida por la persona denunciada.

De esta manera, si posteriormente el Tribunal de Honor concluye que determinada prueba carece de relación con el objeto del procedimiento, podrá razonadamente prescindir de ella o atribuirle escaso o ningún valor probatorio.

Si, en cambio, la prueba se mantiene excluida y posteriormente resultara que alguno de esos documentos sí podía contribuir razonablemente a contextualizar la conducta investigada, la posibilidad de valoración habría sido eliminada anticipadamente.

En cuarto término, esta solución resulta coherente con el régimen probatorio establecido por la Ley General de la Administración Pública.

El artículo 297 impone a la Administración el deber de practicar las diligencias necesarias para determinar la verdad real; el artículo 298 reconoce amplitud respecto de los medios de prueba y somete su valoración a las reglas de la sana crítica; y el artículo 317 reconoce a las partes el derecho a obtener la admisión y trámite de la prueba cuando resulte pertinente y relevante.

Estas disposiciones permiten excluir prueba manifiestamente impertinente o irrelevante, pero no justifican, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, una interpretación restrictiva que impida a la persona sometida al procedimiento aportar elementos que razonablemente puedan contribuir a explicar el contexto, motivación o circunstancias de la conducta investigada.

Por ello, la Junta **no concluye que la prueba sea necesariamente pertinente**, ni que deba producir determinado efecto en la resolución final.

Concluye únicamente que, en las circunstancias concretas del caso, **la posible relación de la documentación con el contexto, los antecedentes y la explicación defensiva de la conducta investigada impide calificarla, en esta etapa, como manifiesta e inequívocamente ajena al objeto del**

procedimiento, razón por la cual no resulta compatible con una tutela amplia del derecho de defensa mantener su exclusión anticipada.

La solución que mejor preserva simultáneamente el derecho de defensa y las competencias propias del Tribunal de Honor es, por tanto, admitir la prueba y permitir que sea ese órgano, después del correspondiente contradictorio y con conocimiento integral del expediente, quien determine su verdadera relación con los hechos investigados y el valor probatorio que, en su caso, corresponda atribuirle.

VII. Sobre el alcance preciso de lo resuelto en apelación

Debe quedar expresamente establecido que la decisión de declarar con lugar el recurso de apelación **no implica pronunciamiento alguno de esta Junta Directiva acerca de la pertinencia material definitiva, utilidad, conducencia, credibilidad o valor probatorio de los documentos ofrecidos por la parte denunciada.**

La Junta tampoco establece que los hechos que mediante esos documentos se pretenden demostrar formen parte del objeto material de la imputación, ni modifica, amplía o redefine los hechos contenidos en el acto de apertura del procedimiento.

En particular, esta Junta **no entra a determinar si las cuestiones relacionadas con la contratación profesional entre las partes, la custodia de expedientes clínicos, las obligaciones relativas a esos expedientes, las gestiones o procedimientos promovidos por el recurrente u otros antecedentes contenidos en la documentación son atinentes al fondo del procedimiento disciplinario.**

Mucho menos corresponde a esta Junta establecer si tales documentos acreditan los hechos alegados por el recurrente o cuál es el valor probatorio que deba reconocérseles.

Tales determinaciones corresponden al **Tribunal de Honor**, órgano al que la Ley N.º 6144 atribuye el conocimiento y decisión de las quejas y procedimientos disciplinarios.

Será ese Tribunal, una vez incorporada la prueba y garantizado el contradictorio correspondiente, el que deberá apreciar cada elemento conforme a las reglas de la sana crítica, determinar cuál guarda relación con los hechos objeto del procedimiento, establecer el valor que corresponda atribuirle y finalmente resolver el asunto de conformidad con el mérito integral del expediente.

La decisión de esta Junta tiene, por tanto, un alcance estrictamente procesal: **garantizar que la prueba ofrecida por la defensa no sea excluida anticipadamente cuando no puede afirmarse, en esta fase y sin efectuar una valoración que corresponde al Tribunal de Honor, que resulte manifiesta e inequívocamente ajena a la línea de defensa planteada.**

POR TANTO

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA ACUERDA:

PRIMERO. DECLARAR SIN LUGAR, por infundada, la gestión de recusación formulada por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés** contra las personas integrantes de la Junta Directiva comprendidas en

dicha gestión, al no acreditarse una circunstancia objetiva que permita establecer una duda jurídicamente justificada acerca de su imparcialidad para conocer el recurso de apelación dentro del expediente disciplinario N.° 02-2026.

En particular, se determina que la participación de las personas recusadas en la adopción de los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026 no constituyó conocimiento ni valoración del expediente disciplinario N.° 02-2026, de sus hechos, de su prueba ni de la eventual responsabilidad de la persona denunciada; que la Junta Directiva no había tenido acceso a dicho expediente al momento de adoptarlos; y que las referencias cuestionadas fueron posteriormente corregidas mediante el acuerdo JD.CPPCR-473-2026, en el cual se delimitó expresamente que la determinación de los hechos investigados corresponde al Tribunal de Honor.

SEGUNDO. DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés** contra el acuerdo TH. N.° 04-IV-12-2026, de las 19:10 horas del 15 de junio de 2026, en cuanto denegó la admisión de prueba ofrecida por la parte denunciada.

TERCERO. En consecuencia, **REVOCAR PARCIALMENTE** el acuerdo TH. N.° 04-IV-12-2026 en cuanto rechazó la prueba ofrecida por la parte denunciada y **ORDENAR AL TRIBUNAL DE HONOR ADMITIR E INCORPORAR AL EXPEDIENTE la prueba documental ofrecida por dicha parte que fue objeto de la denegatoria recurrida**, garantizando respecto de ella el contradictorio correspondiente y la posibilidad de las demás partes de referirse a su contenido.

En cuanto a la prueba denominada **“Correos electrónicos. Cronología de comunicaciones”**, numerada **34 a 40**, deberá tenerse incorporada de manera íntegra, sin que su admisión quede limitada exclusivamente a la condición en que fueron suscritas las comunicaciones, sin perjuicio de la valoración que posteriormente corresponda efectuar al Tribunal de Honor.

CUARTO. ACLARAR EXPRESAMENTE que lo resuelto por esta Junta Directiva tiene un alcance exclusivamente procesal y **no constituye pronunciamiento alguno acerca de la pertinencia material definitiva, utilidad, conducencia, credibilidad o valor probatorio de la prueba cuya admisión se ordena.**

La Junta Directiva **no entra a determinar si dicha prueba es atinente o no al fondo del procedimiento**, ni si demuestra los hechos que mediante ella pretende acreditar la parte que la ofrece, ni establece consecuencia alguna respecto de su contenido.

De igual manera, este acuerdo **no amplía ni modifica el objeto del procedimiento disciplinario, ni incorpora nuevos hechos a la imputación realizada contra la persona denunciada.**

QUINTO. Corresponderá exclusivamente al **Tribunal de Honor**, como órgano competente para conocer y decidir el procedimiento disciplinario, valorar oportunamente la prueba admitida conjuntamente con los demás elementos incorporados al expediente, conforme a las reglas de la sana crítica; determinar su relación con los hechos objeto del procedimiento; establecer el valor probatorio que corresponda asignarle, incluso ninguno si así resultare jurídicamente procedente; y resolver el fondo del asunto de manera debidamente motivada y con pleno respeto de los principios de debido proceso, derecho de defensa, contradictorio y búsqueda de la verdad real.

SEXTO. DEVOLVER el expediente disciplinario N.° 02-2026 al Tribunal de Honor para que continúe su tramitación conforme a lo aquí resuelto, otorgue a las partes las oportunidades procesales necesarias

respecto de la prueba incorporada y, cumplidas las actuaciones correspondientes, continúe el procedimiento hasta su resolución.

SÉTIMO. Notifíquese el presente acuerdo al señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, a la señora **Andrea Marcela Robles Arias**, a la **Fiscalía del Colegio** y al **Tribunal de Honor**, para lo que corresponda.

ACUERDO FIRME.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Con esto pasamos al artículo octavos de gestión de Expedientes, por lo cual se mantienen fuera de esta sesión la Dirección Ejecutiva, así como también nuestro Fiscal de Junta Directiva para esta deliberación, le cedo nuevamente la palabra a la doctora Vargas, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO VIII

Gestión de Expedientes

- 1. Correo recibido el 11 de agosto de la Mdh. Nora González Chacón Centro Agenda Joven UNED, Coordinadora Agenda Ciudadana por la Educación, Presidenta. Asunto:** Comparte Solicitud de revisión de resolución INADMISIBILIDAD 07- 2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 11 de agosto de la Máster Nora González Chacón, Centro Agenda Joven UNED, Coordinadora Agenda Ciudadana por la Educación, Presidenta Comparte solicitud de revisión de resolución Inadmisibilidad 07-2026. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está proyectada en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-681-2026

Se da por recibido el recurso de revisión presentado por la señora **Nora González Chacón**, ante su inconformidad con la resolución del expediente INADMISIBILIDAD 07- 2026.

De previo a resolver, se da audiencia a la Fiscalía por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la comunicación del presente acuerdo, para que se refiera al recurso indicando el sustento jurídico y administrativo de la actuación impugnada.

Comuníquese.

- 2. Correo recibido el 12 de agosto de la Fiscalía. Asunto:** Traslado expediente TR 18-2026, por ejercicio ilegal de la profesión.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 12 de agosto de la Fiscalía, traslado expediente TR 18-2026, por ejercicio ilegal de la profesión, el correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está proyectado en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-682-2026

- A) Se recibe traslado del expediente TR 18-2026 por presunto ejercicio ilegal de la profesión.
- B) Se traslada a la Licda. Rocío Quirós Cordero, Asesora Legal de este Colegio Profesional, para que proceda con la interposición de las denuncias correspondientes.
- C) Se autoriza a la Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc., Presidenta de la Junta Directiva, para que firme las denuncias que correspondan.

- 3. Correo recibido el 12 de agosto de la Fiscalía. Asunto:** Traslado expediente TR 14-2026, por ejercicio ilegal de la profesión.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 12 de agosto de la Fiscalía traslado expediente TR 14-2026 por ejercicio ilegal de la profesión. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo se ha proyectado en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-683-2026

- A) Se recibe traslado del expediente TR 14-2026 por presunto ejercicio ilegal de la profesión.
- B) Se traslada a la Licda. Rocío Quirós Cordero, Asesora Legal de este Colegio Profesional, para que proceda con la interposición de las denuncias correspondientes.

- C) Se autoriza a la Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc., Presidenta de la Junta Directiva, para que firme las denuncias que correspondan.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Antes de pasar al artículo noveno, solicitamos a la Dirección Ejecutiva, así como nuestro Fiscal de Junta Directiva que por favor se reintegren a esta sesión ordinaria.

Se reintegran a la sala el señor Randall Solís, Fiscal y la señora Ivannia Coto Garro, Directora Ejecutiva, al ser las 20:28 p.m.

Melany Venegas Chaves

Listo, doña Ivania, ya ingresaron.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Perfecto, muchísimas gracias.

Entonces proseguimos con el artículo novenos de puntos directivos y le damos la palabra a nuestro señor Fiscal.

ARTÍCULO IX

Puntos directivos(as)

Fiscal

1. Solicitud de audiencia.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Ok, buenas noches, como primer punto es una solicitud de audiencia esa audiencia para este mes calendario, debido a que la Fiscalía desarrolló el procedimiento de cobro y que debe trabajarse en conjunto con la administración, por lo cual solicitó audiencia a la Junta Directiva para poderlo presentar y explicarlo en conjunto con la administración como tal.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción a la solicitud de nuestro señor Fiscal? se aprueba entonces por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-684-2026

En atención a la solicitud presentada por la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, esta Junta Directiva acuerda conceder una audiencia en una próxima sesión, con el fin de conocer

la presentación y explicación del procedimiento de cobro desarrollado por la Fiscalía, en conjunto con la Administración.

Se instruye a la Secretaría Administrativa de Junta Directiva para que coordine la fecha y hora de la audiencia.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Adelante Randall.

2. Congreso de Fiscalías, Buenas Prácticas.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Y el siguiente es comentarles que en unión con la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el día 23 de octubre, en horas de la tarde noche y 24 de octubre, vamos a realizar un congreso en conjunto, la sede será en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, esto debido a que el auditorio de ellos tiene más espacio desde las fiscalías, este congreso nos emociona debido a que haremos una ponencia sobre nueve ponencias sobre temas varios en buenas prácticas en temas judiciales, tanto en derecho penal como en familia y otros.

Tendremos jueces, abogados, psicólogos, psicólogas hablando de temas de valoración pericial en penal, en familia, en temas de salvaguardia revinculación, inteligencia artificial, procesos de violencia doméstica, entre otros. Estaremos realizando, esto es realizado gratuito para los colegiados, una actividad con bastante academia para mejorar las buenas prácticas en carreras que se unen tanto en lo que es la Rama Judicial, el nombre es el primer Congreso Interdisciplinario de Psicología y Derecho, Prueba, Ética y Decisión Judicial, digo primero porque la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas quiere que continuemos trabajando en conjunto para nuestros agremiados en un área que impacta la sociedad y este será de forma presencial.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Damos por recibida la información si algún miembro de esta Junta directiva tiene algo que acotar, adelante.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Ivannia, nada más es que en el momento, del acuerdo de la solicitud de presupuesto de la Comisión de Adicciones no se me activó el micrófono nada más era para revisarlo, es que me parece que quedó en el acuerdo que para estudiantes y este es como para revisarlo.

****Revisar punto 5 de correspondencia interna.**

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok, proseguimos con la toma del acuerdo de la información del señor Fiscal ¿hay alguna observación a este acuerdo? se aprueba por unanimidad.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Perdón, Iva disculpe perdón, Iva es que antes se me fue a preguntarle a Randall este que quiénes iban a ese congreso porque él habló de psicólogos pero, invitados o es abierto, creo que ese detalle no, no, no está como o no lo clarificó ahorita, que, que dijo.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Va a ser abierto.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Por que los congresos.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Es abierto para profesionales en derecho y para profesionales en psicología, eso por cuanto como es de ambos, de ambas fiscalías, entonces se va a manejar de esa manera o quién es o, quiere saber cuáles son los ponentes específicamente.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

No, no era eso, que si era abierto para el colegiado y si iban a hacer una invitación, verdad.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Si, si se va a hacer una invitación.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok ¿hay alguna otra observación?, por tanto, procedemos con el acuerdo y se aprueba por unanimidad, gracias.

ACUERDO: JD.CPPCR-685-2026

En atención a la información presentada por la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, respecto a la realización conjunta con la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica del "Primer Congreso Interdisciplinario de Psicología y Derecho, Prueba, Ética y Decisión Judicial", que se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2026, en las instalaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, esta Junta Directiva acuerda:

- A) Dar por recibida la información relacionada con la organización y realización del "Primer Congreso Interdisciplinario de Psicología y Derecho, Prueba, Ética y Decisión Judicial", actividad de carácter académico e interdisciplinario que contará con la participación de profesionales en Psicología y Derecho, así como personas expertas en temas relacionados con la valoración

pericial, procesos judiciales, salvaguardia, revinculación, inteligencia artificial, violencia doméstica, entre otros.

- B) Dejar constancia de que, según lo informado por la Fiscalía, la actividad será gratuita para las personas colegiadas y estará abierta a profesionales en Psicología y Derecho.
- C) Comunicar el presente acuerdo a la Fiscalía del Colegio para lo que corresponda.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Le damos la palabra a nuestra vocalía dos, adelante Laura.

Vocal II

1. Solicitud de criterio legal, para emitir consulta a la Procuraduría General de la República.

Dra. Laura Bogantes Matamoras, Licda

Sí, para ver mi punto, solicitaría el que se saliera de sesión momentáneamente, Luis Emilio Corrales y Randall Márquez, el Fiscal.

Me avisa Melanie, porfa.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

De parte de esta Fiscalía se le informa que no voy a salir, usted tiene que dar las razones, los motivos y las circunstancias por los cuales no quiere que la Fiscalía, déjeme terminar, que la Fiscalía del Colegio esté acá. La ley en su artículo 29 me faculta para estar en la totalidad de lo que sería las sesiones de Junta Directiva. Entonces, mientras usted no tenga un motivo por el cual fehacientemente yo necesite salir como Fiscal, yo no voy a salir, entonces, o lo puede decir o simplemente yo no voy a salir de esta sesión de Junta Directiva.

Dra. Laura Bogantes Matamoras, Licda

Le recuerdo Randall que usted es un invitado a la sesión y que la Junta Directiva quien decide si permanece o no, pero no tengo problema, pero sí entonces solicitaría ya que no quiere salir perfecto, no tengo problema, pero sí le solicitaría a Luis Emilio que se salga de la sesión.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Le recuerdo Laura.

Dra. Laura Bogantes Matamoras, Licda

Me avisa Melany por fa.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Por favor, le voy a dar la palabra a don Alejandro, señor Fiscal y Vocalía, adelante don Alejandro.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Bueno, primero tal vez pedirles calma en la forma en que tratan las cosas, nada más aclarar que por ley el fiscal no es un invitado, tiene derecho a participar con voz pero sin voto en todas las sesiones de Junta Directiva. Está establecido en la ley nada más para aclarar, porque eso queda en la grabación y no, y no es correcto, yo sé que ustedes no son abogados y por eso lo aclaro nada más.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias don Alejandro, entonces entiendo que permanece en la sesión el señor Randal Márquez y abandona la sesión el doctor Luis Emilio Corrales, correcto.

MPsC. Luis Emilio Corrales Campos

Sí, yo voy a salir nada más, obviamente después voy a solicitar también este la motivación de la por la cual la compañera me saca entonces como mi derecho, verdad, voy a retirarme y me avisan cuando puedo ingresar.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Muchas gracias, doctor.

Se retira de la sala el señor Luis Emilio Corrales, Vicepresidente, al ser las 20:36 p.m.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Adelante, doña Laura.

Melany Venegas Chaves

Listo doña Laura.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Ah ok gracias, bueno mi punto, yo voy a leer porque este lo redacté debido a todo lo que se ha visto en redes sociales, referente al caso del posible acoso laboral sexual perdón, acoso sexual este contra las dos personas en aquí en administrativas y porque a pesar de que se supone que debe haber una confidencialidad total, pues ya se manejan nombres en redes sociales tanto de las víctimas como el posible ofensor sexual. Entonces yo desde mi conocimiento, que es poquito y no sé nada de leyes como don Alejandro lo clarifico verdad, muy bien este, me puse a investigar y encontré algunos criterios válidos en la Procuraduría General de la República que son públicos, yo les puedo pasar el link, incluso

me encontré una, uno un documento que Ivannia en enero había también solicitado un criterio y bueno, este me hizo este bueno dentro de la investigación.

Entonces dentro de esos criterios, de ese criterio decía que no es válido tener registros con respecto a ofensores sexuales o colegiados en la parte sexual, si existen criterios relacionados donde se hace referencia a datos sensibles, con mucha más razón no se faculta para no ser ventilada la información en una asamblea. Por eso en Costa Rica no existe un registro de ofensores sexuales e incluso privados de libertad por un delito sexual por la parte sensible. Si a nivel de justicia no se aborda con mucho más razón a nivel de Colegio que abre un portillo a revictimizar con datos sensibles y confidenciales tanto de victimarios como posible ofensor.

No se trata de asumir una postura respecto a una de las partes, como posiblemente están creyendo los colegiados y expuesto en redes sociales, sino que todo se resume y ha sido mi lucha en que las víctimas y posible ofensor sexual tienen derecho a que se les haga justicia, pero en aplicación a un debido proceso y no que después de haberlas revictimizado, sometiendo, sometiendo a un procedimiento administrativo, tengan que revivir toda una causa contenciosa que venga o declare la nulidad de los actos por el colegio, o que la justicia que ellas creían que se les había aplicado se desmorone frente a ellos.

Mi solicitud puntual y tal vez es un poco tardía, pero para mí es válida, en este momento es que solicito que se apruebe pedir un criterio jurídico a la Procuraduría General de la República respecto si es conveniente o no realizar asamblea y del proceso que se debe seguir, esto por cuanto hay un vacío sobre conflictos de componentes inherentes entre normas y riesgos, tanto para las personas denunciantes como la persona denunciada de afectar varios derechos. Hay un riesgo de alta ilegalidad del acto, entonces mi solicitud es que la Junta Directiva apruebe hacer este la consulta es una consulta a la Procuraduría General de la República y este es simple, sobre lo de la Asamblea y sobre lo, el proceso a seguir, que no está ni muy claro de hecho, que cuando se iba a hacer la Asamblea este se tenía muchas dudas tanto del abogado de Junta Directiva como del Fiscal, entonces este creo que si nosotros que no somos abogados tenemos todavía muchos, muchas dudas del de del procedimiento, si es acorde a la ley o no, entonces esa es mi solicitud, y lo presento ante la Junta para ver si para que lo aprueben o pedir el pedir el criterio jurídico.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias Laura, yo le voy a dar ahorita la palabra a nuestro Asesor Legal, pero antes de eso, cuando dijiste Ivannia, no sé si te referías a mí o te referías a Ivannia Coto, asumo que es a mí nada más para aclarar que ese criterio que se hizo o es esa solicitud de criterio que se hizo ante la Procuraduría, no fue a razón personal ni nominal mía, sino porque fue una solicitud hecha del mismo Tribunal de Honor que no me facultaba a mí decirle al Tribunal de Honor si de verdad deberíamos de poner ese listado público o no, nada más para hacer esa aclaración. Una vez aclarado esto, le doy la palabra a don Alejandro adelante don Alejandro.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Sí, Iva yo, yo nada más hice alusión de que, nada más una vez este Iva que yo nada más que dentro de la investigación y revisando lo, la Procuraduría, me encontré ese criterio que ahí especificaba.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

El cual votamos todos los directivos de Junta Directiva a favor, adelante don Alejandro, muchas gracias.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Son criterios Ivannia y no tiene por qué enojarse perdón, pero son criterios, no tienen por enojarse.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Están haciendo aseveraciones que no son ciertas, adelante, don Alejandro.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Yo nada más estoy leyendo lo que decía ahí el documento, yo no estoy aseverando nada, simplemente que dentro y además son documentos públicos.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Sí, a ver, nuevamente guarden la calma yo sé que esta es una situación muy difícil para todas y todos ustedes, este ninguno de ustedes está en esta situación por voluntad propia, sino por acciones de tres personas, dos que ponen una denuncia y una que es denunciado que podría haber generado la denuncia. Eso se los quiero señalar porque me parece que es importante que tengamos claro que tanto la que la Asamblea eventualmente lo que va a resolver son sobre esos hechos, no sobre si ustedes son culpables o no, y yo creo que eso es importante, guarden la cordura ustedes son colegas y son psicólogos y no creo que dé para más.

Dicho esto, y creo que en la eventual Asamblea a la Asamblea debe centrarse en eso debe centrarse en los hechos denunciados, en los hechos probados y este y a partir de ahí, si las personas que denunciaron, denunciaron falsamente que asuman la responsabilidad y sea la persona denunciada cometió la falta que se le imputa, que asuma la responsabilidad, no son ustedes los juzgados como Junta Directiva ni como colegio y esto es importante que la asamblea y los colegiados lo tengan claro. Yo he visto muchas publicaciones ustedes no tienen una idea de la manipulación, inclusive de gente que ha estado en las sillas que están ustedes y eso no es correcto ni es prudente.

Más allá de eso, debo de señalar que si usted tiene constancia de que alguno de los directivos o miembros de esta Junta Directiva ha divulgado el procedimiento, lo señale y lo acuse porque es muy grave, no la aseveración que usted hace, sino el hecho en sí ¿por qué? porque eso, eso tiene consecuencias muy complicadas, más allá de eso, ese criterio que usted cita de la Procuraduría viene a raíz de una iniciativa del Tribunal que lo que hace es decir, queremos hacer, hay un grupo de estudiantes que piden que se elabore un registro de ofensores, de personas sancionadas por el Tribunal de Ética en casos en que hayan violado, en que en que en el ejercicio de la profesión fueron encontrados culpables de como ofensores sexuales. Entonces la duda era si el colegio podía publicar ese registro después de que ha habido una, un proceso de investigación en el Tribunal de Honor, por supuesto desde el primer momento les dije eso es absolutamente ilegal e inconstitucional pero eso es muy distinto a que un órgano decisor por ley, por ley, que es el que los disciplina a ustedes conozca o no de un proceso de investigación son dos cosas absolutamente distintas. Si la pregunta es si después de esas de ese

proceso se va a en el supuesto de que efectivamente se encontrara una responsabilidad, se va a poner una foto y se va a poner ofensores, eso por supuesto que es absolutamente ilegal y yo no lo permitiría nada más eso lo aclaro porque por supuesto no es así como funciona ahí la Asamblea, eventualmente como órgano decisor por disposición de ley, muy importante este, quién me ha preguntado esto y a una persona en particular a un expresidente del colegio que me preguntó sobre esto, le dije lea la ley.

Le sugiero a ustedes también leer la ley, la ley es clarísima, clarísima en el tema pero más allá de eso, sobre la consulta, el tema que tiene es que la Procuraduría no se pronuncia sobre casos que ya se están discutiendo la Procuraduría y de estoy buscando el reglamento, pero expresamente ha rechazado consultas donde si usted le pregunta mire, tenemos esta discusión, entonces estamos discutiendo si llevamos o no el caso a la Asamblea General y lo que ha dicho la Procuraduría es que si el si es sobre un caso específico, ellos no se pronuncian, ellos hacen pronunciamientos de manera general, me explico es decir, se refieren, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo en ese caso, si ustedes le hubieran preguntado mire, tenemos el caso de Pedro Pérez, que fue sancionado como ofensor sexual, podemos incluirlo en una lista la Procuraduría le dirían no, yo no emito criterio porque ese es un caso que ya el que tiene nombres y apellidos, en este caso, el problema que yo veo de una consulta es ese, que ya el caso está tramitado, no sé si me explico, entonces ahí hay un tema complicadísimo.

También, de que eventualmente esto ya está en estrados judiciales, no por ustedes, sino por este que bueno, en este caso pues Luis Emilio está pidiendo una medida cautelar para que se suspenda la asamblea, entonces ahí hay una discusión jurídica que tendrá que resolverse en los tribunales y va a ser muy interesante ver lo que resuelva el tribunal, no sé si me explico este entonces ahí hay un tema que la Procuraduría, yo desde mi óptica no le voy a entrar porque es un tema que está inclusive judicializado, verdad, en cuanto a eso, ya entonces ahí hay un tema, hay un tema complicado, yo les reitero, vean, se los puedo decir abiertamente si ustedes, les puedo decir hasta los artículos de la ley donde dice que las faltas que cometan los directores, todos ustedes las investiga la Fiscalía, que el órgano que conoce de esas investigaciones es la Asamblea General y que quien los disciplina a ustedes es la Asamblea General.

La Asamblea General actúa en esto como lo que se conoce como órgano decisor, ese es un tema y está en la ley o sea, yo no, no me lo estoy inventando, este cuando se discutió el tema, ustedes recordarán que con la, en la asamblea yo les dije que el reto que tiene esa asamblea fundamentalmente es que debe de ser presencial y no virtual, precisamente porque puede hacerse un confeti de lo que ahí se resuelva, lamentablemente no hay otra instancia que pueda hacerlo, no son ustedes imagínense ustedes como Junta Directiva, no pueden disciplinar a un compañero de ustedes, y tengo que decir que ya hay dos antecedentes, aún con la ley anterior, la antigua, la primera que la Asamblea conoció, no de temas de acoso sexual, pero sí de faltas de directores, entonces ya hay un precedente, yo sé que anda la versión de que esto no se ve en la asamblea, pero pues lamentablemente la persona que está sosteniendo eso se quedó con un reglamento del 2011 y se olvidó que en el 2008 la ley cambió y la ley en el 2018 establece expresamente lo que les acabo de mencionar, es lo que les puedo decir, le digo una, la consulta en todo caso tiene, tiene esa esa particularidad, verdad.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Ok muy bien, don Ale este dos cositas nada más, bueno, cuando yo hago, o nombro este documento que me encontré ahí de la de la Procuraduría, yo no estoy acusando a nadie ni diciendo nada, simplemente me llamó la atención que verdad y que son públicos y todo eso, no hay ningún problema,

yo no estoy acusando a nadie ni mucho menos, pero sí estoy muy preocupado de que se que realmente porque nosotros somos un cuerpo colegiado que vamos a responder ante cualquier eventualidad, entonces uno se siente como con como esta incertidumbre verdad, de qué va a pasar y verse en problemas no es bonito, verdad, menos judiciales este segundo no estoy diciendo que se ventilara de Junta Directiva o no de quien no sé que si se ventiló, si salen los nombres, salen y lo y yo y están los chats, pero este no es que uno va a acusar a alguien ni mucho menos, sino simplemente se salió y ahí está todo muy lamentable si, sumamente lamentable y en tercer punto, este yo desconocía que había un proceso que este Luis Emilio había interpuesto, verdad entonces pero sí quisiera si que bueno, esto está quedando en actas y de que hice la solicitud para un criterio de la Procuraduría, yo no soy abogado este entonces, ahí queda si si es válido hacer el criterio o no ya este legalmente usted me lo dirá o me lo me lo indicó, pero sí que este quede ahí, en cuanto a eso.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Sí, aclaro que lo del contencioso es de hecho se contestó hasta ayer, no sé si me explico o sea, es, y ojo el proceso contencioso tampoco da los nombres de las personas denunciantes, no sé si me explico, eso lo tengo muy claro, yo me cuidé en indicar que ninguno de ustedes ha dado el nombre de las partes, porque es así y me consta y lo dije de hecho hace un rato, este expresamente la discusión es si es la asamblea la que conoce o no de ese de ese tema, y nosotros estamos dando los argumentos jurídicos, por eso los expongo, porque son a partir de la ley, o sea, la ley desde mi punto de vista es muy clara y aclarar si ustedes, creo que lo mencioné oportunamente o en algún momento, mi recomendación es que ustedes en la Asamblea como compañeros de Junta Directiva se abstengan porque ustedes son compañeros de él en esta Junta, no sé si me explico y esos es importante señalarlo, pero es una decisión de cada uno de ustedes o sea, no es usual que uno compañero, de alguien resuelva por el fondo un tema, no sé si me explico. Eso no, no se, no se, no se admite distinto es, por ejemplo la toma de una medida, la adopción de una medida cautelar, que esa es una medida estrictamente procedimental, no sé si me explico, lo que ustedes no podrían hacer, por ejemplo, era separarlo a él del cargo, yo nunca lo hubiera permitido, porque eso ustedes como Junta no lo pueden hacer Dios guarde, este y la medida fue la menos gravosa, simplemente que él siguiera en ejercicio de su cargo pero de forma virtual, me parece que eso es como como razonable.

Este igual en la otra medida es de convocar a una asamblea, es un acto instrumental y hasta ahí llega nada más o sea, yo, yo, hasta ahí, si ustedes me dijeran que ustedes tendrían que resolver o no por el fondo del proceso, ahí yo les diré inmediatamente que no, Dios guarde, además, tienen un problema jurídico complicadísimo cómo van a juzgar ustedes a un par de ustedes, eso ningún tribunal lo puede hacer Dios guarde, este en fin, es lo que yo le puedo, lo que le puedo decir en este momento.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Si yo lo, el enfoque mío iba más a lo que se hablaba de datos sensibles y de la confidencialidad tanto de las víctimas como del posible ofensor sexual.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Ahí hay un tema, ahí hay un tema que por supuesto esa esa Asamblea tendrá una acta y esa acta yo no tengo la menor duda de que va a haber que verla con pinzas, inclusive eventualmente anonimizarlo en algunos aspectos, yo no tengo la menor duda lo que usted está planteando, pero esos, esos otra

situación, a mí me preocupa más este, por ejemplo, la gente que participó de alguna manera en el procedimiento, en cualquier forma, Dios guarde, revelen o comenten algo, como testigo, como denunciantes o cómo denunciados ahí tienen un problema serio realmente me explico, sé que sé que no es ninguno del caso de ustedes, pero eso hay que cuidarlo también. Si yo soy testigo en un procedimiento, yo no puedo ventilar aspectos del procedimiento en redes sociales la persona que haga eso comete un delito, por ejemplo.

Entonces con esto les digo hay que tener mucho cuidado de ustedes por supuesto, no comenten nada, no guarden la mayor tranquilidad, yo sé que están en chats y cuestiones y lo mejor es abstenerse de hacer comentarios, no sé si me explico, ustedes por la protección de ustedes y esto se los digo ya como abogado, es mejor que ustedes como Junta, no, no opinen ni participen de ese tipo de situaciones precisamente, no solo porque son directivos, sino además porque es un compañero de ustedes de Junta Directiva, y yo pienso que es importante y las personas denunciantes son personal del colegio, entonces pues por supuesto es mejor mantener la posición más ecuánime posible.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias don Alejandro, gracias Laura, le doy la palabra a Randall, adelante, doctor.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Yo nada más hago un llamado respetuoso a que se pueda leer, puedan leer la ley y los reglamentos del colegio porque desde la Constitución Política se indica que nadie puede alegar desconocimiento de la ley y lo que es la ley y reglamento es el Génesis, ley, Reglamento del Colegio es la génesis de todo lo que está normado dentro del colegio profesional, entonces nada más es un llamado respetuoso es lo único que voy a indicar.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias por la atinada recomendación, le doy la palabra a don Alejandro, que tiene la mano levantada.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Se los voy a leer a ustedes para, porque creo que es importante.

Si ustedes se van al artículo, permítanme de la ley verdad, estoy hablando de la norma más alta que tienen ustedes, este dice Asamblea General Inciso, permítanme un segundo, a ver, espérese, espérese, porque tengo que aquí está.

Inciso 15, Artículo 15, inciso d. Conocer y resolver las quejas que se presenten contra las personas integrantes de la Junta Directiva y la persona nombrada como fiscal, como una dice, son atribuciones de la Asamblea General, inciso d la el que les acabo de leer.

Después si se van al artículo además, es muy importante tener claro que ese artículo 15 fue reformado en el 2018 ok, esto es sumamente importante este y si se van al artículo, vamos a ver 25, 29 de la ley dice: Corresponde a la persona que ejerza la Fiscalía instruir las investigaciones perdón, cuando la investigación realizada permítanme un segundo, porque tengo, permítanme es que porque si no se me

se me pierde el artículo. Ya se me perdió, perdón un segundo ok dice el inciso f. Establecer y conocer las acciones, establecer las acciones administrativas y judiciales que correspondan por incumplimiento de esta ley y los reglamentos del Colegio.

Y permítanme, vamos a ver esta, se que hay otro de déjeme hay otro artículo que expresamente establece la competencia para hacer estas investigaciones, si Randall me lo, me ayuda a ubicarlo, si usted lo tiene a mano, porque lo no lo no lo estoy, permítanme. Pero hay otro artículo que expresamente dice que levantar las investigaciones es este vamos a ver, s ver.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Don Alejandro está en el reglamento.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Si es que ese es el que estoy, estoy buscando, pero hay, hay.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Son atribuciones de la Fiscalía, dice el Reglamento. Artículo 44.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Decreto Ejecutivo ajá.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Cumplir y hacer cumplir fielmente las disposiciones de la ley y otras leyes relacionadas con el Colegio, así como los acuerdos, resoluciones, las órdenes de la Junta Directiva de la y la Asamblea General y también dice.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Permítame, permítame, espérense que lo estoy buscando porque justo lo cité en la contestación y la esto no me no le sale a uno cuando lo ocupa denme un segundo, a ver, a ver aquí, vamos a ver, aquí, el artículo 37 del Decreto Ejecutivo, dice en el artículo 21 La persona que ejerza como fiscal o fiscal, fiscal o fiscal deberá instruir la investigación correspondiente, ya sea de oficio o a instancia de parte, y en caso de comprobar la falta, ordenará la convocatoria a una Asamblea General extraordinaria, la cual conocerá como único punto el informe de Fiscalía y resolverá sobre la destitución o reincorporación de la persona investigada.

Me explico hay norma expresa que regula el procedimiento eso es como el asunto este, ese mismo artículo 37 dice, en la en una primera parte, permítame un segundo, dice el 37 dice, lo voy a leer completo.

Cesará en sus funciones la persona integrante de Junta Directiva que se separe o sea separada del colegio, deje de asistir, sentencia y el inciso 4° dice Infrinja cualquier disposición de la Ley, del Reglamento General o de los demás reglamentos del Colegio, es el inciso 4° y dice para los efectos de lo indicado en los incisos 2 y 4, que el 4 es el que les acabo de leer:

La persona que ejerza como fiscal, fiscalía o fiscal deberá instruir la investigación correspondiente, que es lo que ya se hizo. Ya sea de oficio o a instancia de parte y en caso de comprobar la falta, ordenará la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, la cual conocerá como único punto el informe de Fiscalía y resolverá sobre la destitución o reincorporación de la persona investigada. De igual manera, se procederá cuando los integrantes con los integrantes del Tribunal de Honor o el Tribunal Electoral incumplan los con los deberes de su mandato.

Me explico la norma es expresa, o sea, ese es el asunto.

Dra. Laura Bogantes Matamoras, Licda

Perfecto, muchas gracias don Alejandro súper claro el punto, lástima que y bueno y quedó evidencia del irrespeto y la falta de pues de empatía y también de malacrianzas cuando las personas no comparten criterios o verdad. Este es muy lamentable que a nivel de Junta Directiva se viva esto cuando uno tenemos todo el derecho de todos hablar y que se viva este irrespeto y esta agresión tan grande hacia en este caso hacia mí, de parte del Fiscal y de la Presidencia, que me sentí irrespetada, pero lo dejo ahí en evidencia y quedó grabado, pero este porque mi intención no era solo clarificar para mí, sino para todos, muchísimas gracias y buenas noches.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Laura va a querer meter a votación la solicitud que está haciendo.

Dra. Laura Bogantes Matamoras, Licda

Si, si puede a pesar de que don Alejandro fue muy claro y muy puntual, yo mantengo, este el interés de someterlo a la votación y hacer la consulta a la Procuraduría.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Cómo, cómo procedemos con esto don Alejandro? porque ya todos sabemos que la Procuraduría se tarda mucho tiempo en solucionar y obviamente que conforme a lo que usted estaba señalando, no es algo en lo que la Procuraduría se vaya a o vaya a dar un criterio específico, ni siquiera sé cómo decirlo, porque.

Dra. Laura Bogantes Matamoras, Licda

Es que es que es mi, mi planteamiento no es a un a refiriéndose a un caso específico, es que si se abre un proceso de presunto acoso sexual de un miembro de Junta Directiva hacia, hacia víctimas o hacia personas que trabaja o bueno, administrativamente sí procede una asamblea después de que el Fiscal bueno, en este caso fue la Junta que mandó a la Asamblea este a realizarse la Asamblea o no, es simple la pregunta y independientemente creo que es llegaría a ser un insumo importante para la Comisión que verdad que está planteando los el procedimiento que va a seguir el colegio sí, esperemos que nunca más se de un caso de este tipo, pero si se diera hay un precedente ya y ahí hay un insumo también que podría trabajarse independientemente si la respuesta y si procede la respuesta y si la dan verdad,

porque yo sé que yo sé que los tiempos, yo sé que los tiempos, ellos pueden durar hasta un mes para responder el tema.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

El tema Laura es que es un ejercicio que yo he hecho para hacer consultas en la Procuraduría, el asesor legal tiene que hacer un escrito para poder enviarlas y don Alejandro ha sido claro en cómo procede en este en este caso entonces, por eso.

Lic. Alejandro Delgado Faith

No se complique, no se complique.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Adelante.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Les sugiero lo siguiente, vamos a ver, pídanme el criterio y yo lo yo lo emito, no tengo ningún problema, probablemente les voy a poner lo mismo que les acabo de decir, obviamente citando las normas correspondientes y ya ustedes toman la decisión, porque el hecho de que mi criterio sea negativo no impide hacer la consulta. Ustedes lo pueden mandar con el criterio y la Procuraduría dirá si yo estoy equivocado o no, no sé si me explico, yo no veo ningún problema, yo les preparo el criterio para que hagan la consulta.

Y doña Ivania sí, con absoluto respeto la voy a corregir yo ojalá durara duraran un mes qué va, duran hasta tres meses, o sea, etcétera ahí no, ahí no hay, no hay es un desastre eso ahí le soy sincero, porque además las consultas de los colegios no son las que más ellos no tienen prioridad, ellos le dan prioridad a las consultas del Estado propiamente. Las de los colegios la verdad es que dan pena. Este pero lo podemos hacer yo no, yo no veo ningún problema en que se haga la consulta este yo voy a hacerlo, lo otro es nada más les dejo si la Procuraduría les dice a ustedes que no, la pregunta es quién, qué órgano va a conocer eventualmente una denuncia similar que se presente en el futuro, van a ser ustedes como Junta, van a crear un tribunal Ad-Hoc que no está en la ley, no se olviden que es un principio básico del derecho y esto bueno, no se olviden, no, perdón, les comento porque ustedes no tienen por qué saberlo, que quien disciplina siempre quien nombra no puede disciplinar a una persona, o sea, no, no, ustedes por ejemplo, disciplinan al personal porque ustedes son quienes los nombran, pero ustedes los nombra la Asamblea General, por lo tanto quien los disciplina es la Asamblea General no puede, no, no es otra instancia. Y el tema es si no es la Asamblea, qué instancia conocería de este tipo de denuncias y aquí ya les meto un argumento jurídico, dejarían a las potenciales víctimas en absoluta indefensión y algo mucho más complicado este en casos en los que pudiera existir una conducta de acoso sexual de un directivo o una de hombre o mujer este día quedarían en la impunidad porque no hay un órgano que lo que lo regule. Vean, pónganse del otro lado es que tiene que haber una instancia administrativa que resuelva esta situación, tiene que haberla es que es que no hay.

A ver si ustedes lo que quieren es que a futuro, por ejemplo, se cree un tribunal para este tipo de cosas, nombrado eventualmente por la asamblea reformamos la ley, pero eso es a futuro, pero bueno, eso es otra discusión, nada más hay que ponerse del otro lado también es esto es esto es muy complicado,

les reitero, es muy complicado y si me permiten y esto les hablo ya como persona, para mí personalmente también es muy incómodo, es muy incómodo porque todos ustedes son directores, verdad ahí apelo al criterio psicológico ustedes saben lo cuando una persona dice que es incómoda lo que está reflejando, no sé si me explico, para mí esto es muy difícil realmente o sea, yo y no quisiera vernos en esto, si es incómodo para mí, creo que es más incómodo para ustedes, sin lugar a dudas, pero bueno, yo les pueden tomar el acuerdo de instruirme, que les emita un criterio jurídico yo con mucho gusto se los, se los se los preparo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias don Alejandro entonces procedo a someter este punto a votación.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Permiso.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Adelante.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Me gustaría pedir un receso de unos cinco minutos.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok, adelante Wendy, este concedo el receso, entonces en cinco minutos nos vemos 9:17 p.m.

SE BRINDA RECESO AL SER LAS 21:12 P.M.

SE RETOMA LA SESIÓN A LAS 21:21 P.M.

Melany Venegas Chaves

Iva, tienes el micro apagado.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Disculpas, reactivamos la sesión al ser las nueve con veintiún minutos de la noche, de esta Sesión Ordinaria de Junta Directiva, consulto a la señora Laura Bogantes si desea proseguir con la solicitud de criterio legal para emitir la consulta a la Procuraduría General de la República sobre el tema a tratar.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Pero lo primero que lo primero que deben de resolver es bueno sí, sí, obviamente si ella mantiene la solicitud y lo primero es decidir si quieren hacer la consulta, si deciden hacer la consulta, piden el criterio legal.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Ok es la lógica.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias por la ruta señalada, don Alejandro, Laura ¿quisieras hacer la solicitud de criterio?

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Sí, sí yo deseo continuar con la ruta criterio y someterlo a votación, porque al fin y al cabo son ustedes los que deciden si lo mandan a la, hacen el a solicitar el criterio.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok entonces, en este caso sometemos a votación solicitarle a nuestro asesor legal el criterio legal para poder emitir entonces la consulta a la Procuraduría, no ok don Alejandro me instruye.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Vamos a ver, lo primero es decidir si quieren hacer la consulta, es que vamos a ver, para hacer una consulta a la Procuraduría hay que enviar un criterio jurídico, entonces lo que ustedes deciden es si hacen la consulta o no, si van a decidir hacer la consulta, entonces para poderla hacer me tienen que pedir a mí un criterio jurídico yo se los emito y contra eso se manda la Procuraduría, pero la decisión inicial es si desean hacer o no la consulta.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Entonces lo que me está señalando es que hay que tomar dos acuerdos.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Sí, porque yo no les puedo decir a ustedes que hagan la consulta, yo preparo el criterio si ustedes deciden consultar, ustedes pueden decidir no consultar, me explico, entonces diay no tiene sentido que yo haga un criterio jurídico, si no van a consultar, entonces la decisión es primero esa verdad.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Bueno, someto entonces a votación si esta Junta Directiva desea hacer la solicitud de criterio ante la Procuraduría General de la República.

Yo estoy de acuerdo.

Y procedo con orden de lista y le consulto a la Secretaría.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Con lo que se ha conversado yo estaría en contra.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tendría que Paola decir, porque está en contra don Alejandro?

Lic. Alejandro Delgado Faith

Si ella lo desea lo puede hacer, claro.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok y si no, no tiene por qué hacerlo.

Lic. Alejandro Delgado Faith

No, ustedes deciden si quieren razonar o no el voto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Ok, perfecto le consulto a la tesorería.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Sí, de acuerdo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, le consulto a la I Vocalía.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Este, agradezco a la señora Laura por antes de dar mi criterio agradezco a la señora Laura por manifestarse, creo que está en todo su derecho, creo que hay que respetar el derecho de las personas de plantear puntos sin embargo, al no tener claro este tema, por la explicación de don Alejandro voto en contra.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias este Adrián, le solicito entonces a Laura que me indique si está a favor, en contra o se abstiene.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

No, yo estoy planteando, la solicitud entonces es a favor.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Ok, le pregunto a la doctora Wendy Zúñiga.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Buenas noches yo voto en contra, por el tema de que lo que mencionó don Alejandro de que ya está en este momento en juicio, verdad y todas las dudas al respecto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, Mela me indicas por favor ¿cómo quedó la votación?

Melany Venegas Chaves

Serían tres en contra y tres a favor en este momento.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Don Alejandro, eso quiere decir que tengo un voto de calidad, ¿cierto?

Lic. Alejandro Delgado Faith

Si usted quiere, no está obligada o sea, no hay mayoría y si no hay mayoría, no se hace eso queda en sus manos decidirlo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Entonces procedemos en que no se remite a la Procuraduría porque no se alcanzaron los votos, no voy a asumir mi voto de calidad, no se asume el voto de de calidad, por tanto no se hace, no estamos de acuerdo en solicitar un criterio ante la Procuraduría General de la República.

Con esto le damos paso a nuestra Dirección Ejecutiva para su punto directivo, delante este.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Tiene que reintegrarse don Luis Emilio.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Hay muchísimas gracias, sí, será que le avisamos.

Se reintegra a la sala el señor Luis Emilio Corrales, Vicepresidente, al ser las 21:27 p.m.

Melany Venegas Chaves

Listo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Gracias, Melany este ahora sí le doy la palabra a nuestra Dirección Ejecutiva una vez reintegrada la vicepresidencia.

Dirección Ejecutiva

1. Solicitud de Beca para el señor Adrián Obando.

Licda. Ivannia Coto Garro

Gracias para este punto don Adrián, si nos puede, salir un momentito, dado que es una solicitud propia.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Sí, un momentito porque como se dice de celular para ver por acá, me salgo y me avisan.

Se retira de la sala el señor Adrián Obando, Vocal I, al ser las 21:28 p.m.

Licda. Ivannia Coto Garro

Gracias, bueno es una, gracias es una solicitud por parte del Licenciado Obando, una solicitud de beca para el curso Habilitación para evaluación e idoneidad mental para portar y poseer armas de fuego y laborar en seguridad y en seguridad que está programado para dar inicio el 20 de agosto del 2026. El curso tiene un costo de ₡100.000, para lo cual la Oficina de Vida Gremial, quien procedió a revisar la solicitud, recomienda otorgar una beca al 50% de descuento sobre el monto total en virtud de lo estipulado en los artículos 5.2 y 5.2.5 el procedimiento para asignación de becas del Colegio de este Colegio profesional, por lo cual se recomienda a la Junta Directiva el otorgar la beca solicitada.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

¿Tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción a esta solicitud de la Dirección Ejecutiva? se le aprueba entonces, por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-686-2026

En atención a la solicitud de beca presentada por el Lic. Adrián Obando Rodríguez para participar en el curso "Habilitación para evaluación e idoneidad mental para portar y poseer armas de fuego y laborar en seguridad", programado para iniciar el 20 de agosto de 2026, con un costo de ₡100.000, y considerando la recomendación de la Oficina de Vida Gremial, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2 y 5.2.5 del Procedimiento para Asignación de Becas del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, esta Junta Directiva acuerda:

- A) Aprobar al Lic. Adrián Obando Rodríguez una beca equivalente al 50% del costo total del curso, correspondiente a un monto de ₡50.000.
- B) Instruir al Departamento de Vida Gremial para que proceda con los trámites correspondientes para la aplicación de la beca aprobada.
- D) Comunicar el presente acuerdo al Lic. Adrián Obando Rodríguez y al Departamento de Vida Gremial para lo que corresponda.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Solicitamos el reintegro del Licenciado Obando.

Se reintegra a la sala el señor Adrián Obando, Vocal I, al ser las 21:29 p.m.

Melany Venegas Chaves

Listo, doña Ivania.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Muchísimas gracias, una vez reintegrado al licenciado Obando procedo a levantar, a tomar todos los acuerdos en firme.

ACUERDO: JD.CPPCR-687-2026

Declarar en forma unánime y en firme, todos los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 16-08-2026, celebrada el 19 de agosto de 2026.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Y a levantar la sesión al ser las 9:30 minutos de hoy 19 de agosto del 2026.

Muchísimas gracias por su atención y que tengan todos muy feliz noche.

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas, con treinta minutos de la noche del 19 de agosto, 2026.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.
Presidente de Junta Directiva

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc
Secretaria de Junta Directiva